GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI

Spett.le Società erogatrice del servizio

numero **A**.....

Il sottoscritto accetta la proposta di Hera Comm S.p.A. di attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi non domestici, secondo i termini previsti nella Proposta e negli allegati che ne costituiscono parte integrante: "Offerta economica Hera Comm per i servizi energetici", "Condizioni generali di contratto", "Scheda tecnica di fornitura" (una per ogni sede per cui si richiede l'attivazione della fornitura) (MOD_MA_HC_CGC_26_10).

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale .....

Indirizzo Sede Legale ..... Comune ..... Provincia ⌊__⌋ CAP ⌊_____⌋

Indirizzo PEC ..... Partita IVA ⌊_____⌋

Codice Fiscale ⌊_____⌋ Gruppo IVA ⌊_____⌋ Data adesione .....

Nome e Cognome del legale rappresentante .....Nato a .....il .....

Codice Fiscale ⌊_____⌋ Tipo e n° documento .....

Emesso da ..... In data ..... Nome e Cognome del Referente in azienda .....

Telefono ..... Indirizzo E-mail ..... Fax .....

APPLICAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il Richiedente dichiara di essere associato a ..... e di conoscere il contenuto della convenzione in essere con Hera Comm al momento della sottoscrizione della presente Richiesta di attivazione; pertanto chiede l'applicazione di quanto previsto dalla medesima convenzione.

Data ..... Il legale rappresentante .....

Amministratore Delegato

Dr.ssa Isabella Malagoli

Agente/Rivenditore..... Agenzia/Partner.....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI

Spett.le Società erogatrice del servizio

numero **A**.....

Il sottoscritto accetta la proposta di Hera Comm S.p.A. di attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi non domestici, secondo i termini previsti nella Proposta e negli allegati che ne costituiscono parte integrante: "Offerta economica Hera Comm per i servizi energetici", "Condizioni generali di contratto", "Scheda tecnica di fornitura" (una per ogni sede per cui si richiede l'attivazione della fornitura) (MOD_MA_HC_CGC_26_10).

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale .....

Indirizzo Sede Legale ..... Comune ..... Provincia ⌊__⌋ CAP ⌊_____⌋

Indirizzo PEC ..... Partita IVA ⌊__________⌋

Codice Fiscale ⌊________________⌋ Gruppo IVA ⌊__________⌋ Data adesione .....

Nome e Cognome del legale rappresentante .....Nato a .....il .....

Codice Fiscale ⌊________________⌋ Tipo e n° documento .....

Emesso da ..... In data ..... Nome e Cognome del Referente in azienda .....

Telefono ..... Indirizzo E-mail ..... Fax .....

APPLICAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il Richiedente dichiara di essere associato a ..... e di conoscere il contenuto della convenzione in essere con Hera Comm al momento della sottoscrizione della presente Richiesta di attivazione; pertanto chiede l'applicazione di quanto previsto dalla medesima convenzione.

Data ..... Il legale rappresentante .....

Amministratore Delegato

Dr.ssa Isabella Malagoli

Agente/Rivenditore..... Agenzia/Partner.....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

Spett.le Società erogatrice del servizio

riferimento proposta numero **A**.....

Il sottoscritto accetta la proposta di Hera Comm S.p.A. di attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi non domestici, secondo i termini previsti nella Proposta e negli allegati che ne costituiscono parte integrante: "Offerta economica Hera Comm per i servizi energetici", "Condizioni generali di contratto", "Scheda tecnica di fornitura" (una per ogni sede per cui si richiede l'attivazione della fornitura) (MOD_MA_HC_CGC_26_10).

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale .....

Indirizzo Sede Legale ..... Comune ..... Provincia ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐

Indirizzo PEC ..... Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Gruppo IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Data adesione .....

Nome e Cognome del legale rappresentante .....Nato a .....il .....

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Tipo e n° documento .....

Emesso da ..... In data ..... Nome e Cognome del Referente in azienda .....

Telefono ..... Indirizzo E-mail ..... Fax .....

APPLICAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il Richiedente dichiara di essere associato a ..... e di conoscere il contenuto della convenzione in essere con Hera Comm al momento della sottoscrizione della presente Richiesta di attivazione; pertanto chiede l'applicazione di quanto previsto dalla medesima convenzione.

Data ..... Il legale rappresentante .....

MODALITÀ DI PAGAMENTO

☐ Bollettino postale ☐ Autorizzazione per l'addebito, in via continuativa, su conto corrente bancario/postale delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT e per l'eventuale incasso tramite accredito (SEPA CREDIT TRANSFER) (In caso di scelta compilare di seguito)

Riferimento mandato ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a HERA S.p.A., anche per conto di HERA COMM S.p.A., a richiedere alla Banca della Società l'addebito/accredito in conto corrente, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore, di tutti gli ordini di incasso/pagamento elettronici.

Banca ..... Agenzia .....

IBAN italiano ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
PAESE CIN IBAN CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

IBAN estero ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nome e cognome del legale rappresentante della Società o del sottoscrittore comunque delegato ad operare sul c/c .....

Codice fiscale del legale rappresentante della Società o del sottoscrittore comunque delegato ad operare sul c/c .....

Ragione sociale del creditore H E R A S P A Codice identificativo del creditore I T 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 4 5 5 2 0 3 7 6

Codice identificativo del creditore V I A L E B E R T I P I C H A T 2 4 4 0 1 2 7 B O L O G N A

Il legale rappresentante della Società o il sottoscrittore comunque delegato ad operare sul c/c **autorizza**

- Hera S.p.A. a richiedere, anche per conto di Hera Comm S.p.A., all'istituto bancario/postale presso cui tale Conto Corrente è attivato, l'addebito/accredito di tutti gli ordini di incasso/pagamento elettronici nella data di scadenza dell'obbligazione o nella data eventualmente prorogata su iniziativa del creditore;
- Hera S.p.A., a disporre, anche per conto di Hera Comm S.p.A., su tale Conto Corrente addebiti in via continuativa e eventuali accrediti;
- l'istituto bancario/postale ad eseguire l'addebito/accredito secondo le disposizioni impartite da Hera S.p.A., anche per conto di Hera Comm S.p.A.

Il legale rappresentante della Società o del sottoscrittore comunque delegato ad operare sul c/c **accetta inoltre che**

- le predette autorizzazioni riguardano l'addebito/accredito degli importi relativi alle fatture di tutti i Servizi erogati dal Gruppo Hera di cui usufruisce;
- l'attivazione della domiciliazione bancaria è subordinata all'esito positivo del "Penny Test", una verifica automatica sul conto corrente per accertare la correttezza dei dati forniti. Il Penny Test prevede un addebito temporaneo di € 0,01 sul conto corrente da Lei indicato. Al termine della verifica, l'importo verrà riaccreditato sul medesimo conto corrente. La domiciliazione bancaria sarà attivata solo a seguito dell'esito positivo della suddetta verifica e, fino a tale momento, eventuali fatture saranno emesse con modalità di pagamento tramite bollettino postale.

Il rapporto tra il Cliente e la Banca è in ogni caso regolato dal contratto stipulato dal Cliente con la Banca stessa. Eventuali richieste di rimborso di operazioni autorizzate devono essere richieste dal titolare del Conto Corrente o dal soggetto comunque delegato ad operarvi, all'istituto bancario/postale entro e non oltre 8 settimane dopo la data di addebito.

Data ..... Firma del legale rappresentante o del sottoscrittore delegato ad operare sul c/c: .....

FATTURA ELETTRONICA

PEC per fattura elettronica ..... Codice destinatario ☐☐☐☐☐☐☐

Email .....Indirizzo postale di recapito .....

ONERE PER RECESSO ANTICIPATO

In caso di adesione a un'offerta di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, il Cliente prende atto che, qualora eserciti il recesso dal presente contratto prima della scadenza delle relative condizioni economiche, Hera Comm S.p.A., nel caso in cui l'offerta lo preveda, avrà diritto di applicare un onere per recesso anticipato. Come specificato in dettaglio nell'offerta economica, l'importo massimo di tale onere è pari a 300 Euro. Ai sensi dell'art. 7, co. 5, del D.lgs. 210/2021, il Cliente dichiara di approvare specificamente tale onere e di accettarne espressamente l'applicazione.

Data ..... Firma del Cliente .....

COMUNICAZIONI RELATIVE A VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, EVOLUZIONI AUTOMATICHE E RINNOVI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE CON MODIFICA DELLE CONDIZIONI STESSE

Il Cliente accetta di ricevere tramite posta ordinaria o posta elettronica le comunicazioni relative alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e ai rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle condizioni medesime. Il Cliente accetta altresì di ricevere le comunicazioni relative alle evoluzioni automatiche in bolletta, tramite le modalità previste a tal fine, oppure tramite lettera inviata via posta ordinaria o via mail.

Data ..... Firma del Cliente .....

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e conferisce/nega il consenso alle seguenti attività:

- effettuazione di contatti telefonici e comunicazioni elettroniche per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o, comunque, per finalità promozionali (lettera e. delle "Finalità") ☐ Sì ☐ No
- svolgimento di attività volte all'analisi delle preferenze, abitudini e/o scelte di consumo dell'interessato, dallo stesso manifestate anche attraverso l'utilizzo delle digital properties del Titolare, al fine di offrire prodotti e servizi in linea con il profilo dell'interessato stesso (lettera f. delle "Finalità") ☐ Sì ☐ No

Data ..... Firma del Cliente .....

MODALITÀ DI CONTATTO

Il Cliente dichiara di essere entrato in contatto con un consulente di Hera Comm S.p.A. per sottoscrivere il presente contratto:

☐ Ho incontrato il consulente di persona, senza precedente telefonata; ☐ Ho telefonato e poi incontrato il consulente di persona; ☐ Mi ha chiamato il consulente, poi ci siamo incontrati di persona.

Data ..... Firma del Cliente .....

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificamente i seguenti artt. delle Condizioni generali di contratto: Art. 2) Conclusione del contratto; Art. 3) Oggetto - Efficacia e durata del contratto – Caratteristiche del punto di fornitura; Art. 5) Recesso unilaterale; Art. 6) Condizioni Economiche; Art. 7) Modalità di calcolo dei consumi; Art. 8) Fatturazione e pagamenti; Art. 9) Morosità e sospensione della fornitura per ritardato pagamento; Art. 10) Interessi di mora e ulteriori spese; Art. 11) Utilizzo dei servizi energetici e divieto di rivendita; Art. 12) Consumi abusivi e sospensione della fornitura; Art. 13) Irregolare funzionamento del gruppo di misura; Art. 14) Interruzioni e irregolarità del servizio; Art. 15) Sospensione della fornitura e risoluzione di diritto del contratto; Art. 17) Reclami - Richieste di informazioni; Art. 18) Legge applicabile e controversie; Art. 21) Adeguamento e aggiornamento del contratto; Art. 22) Disposizioni Generali.

Data ..... Il legale rappresentante .....

Agenzia/Partner.....

Agente/Rivenditore.....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

Spett.le Società erogatrice del servizio

riferimento proposta numero **A**.....

Il sottoscritto accetta la proposta di Hera Comm S.p.A. di attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi non domestici, secondo i termini previsti nella Proposta e negli allegati che ne costituiscono parte integrante: "Offerta economica Hera Comm per i servizi energetici", "Condizioni generali di contratto", "Scheda tecnica di fornitura" (una per ogni sede per cui si richiede l'attivazione della fornitura) (MOD_MA_HC_CGC_26_10).

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale .....

Indirizzo Sede Legale ..... Comune ..... Provincia ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐

Indirizzo PEC ..... Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Gruppo IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Data adesione .....

Nome e Cognome del legale rappresentante .....Nato a .....il .....

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Tipo e n° documento .....

Emesso da ..... In data ..... Nome e Cognome del Referente in azienda .....

Telefono ..... Indirizzo E-mail ..... Fax .....

APPLICAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il Richiedente dichiara di essere associato a ..... e di conoscere il contenuto della convenzione in essere con Hera Comm al momento della sottoscrizione della presente Richiesta di attivazione; pertanto chiede l'applicazione di quanto previsto dalla medesima convenzione.

Data ..... Il legale rappresentante .....

MODALITÀ DI PAGAMENTO

☐ Bollettino postale ☐ Autorizzazione per l'addebito, in via continuativa, su conto corrente bancario/postale delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT e per l'eventuale incasso tramite accredito (SEPA CREDIT TRANSFER) (In caso di scelta compilare di seguito)

Riferimento mandato ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a HERA S.p.A., anche per conto di HERA COMM S.p.A., a richiedere alla Banca della Società l'addebito/accredito in conto corrente, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore, di tutti gli ordini di incasso/pagamento elettronici.

Banca ..... Agenzia .....

IBAN italiano ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
PAESE CIN IBAN CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

IBAN estero ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nome e cognome del legale rappresentante della Società o del sottoscrittore comunque delegato ad operare sul c/c .....

Codice fiscale del legale rappresentante della Società o del sottoscrittore comunque delegato ad operare sul c/c .....

Ragione sociale del creditore H E R A S P A Codice identificativo del creditore I T 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 4 5 5 2 0 3 7 6

Codice identificativo del creditore V I A L E B E R T I P I C H A T 2 4 4 0 1 2 7 B O L O G N A

Il legale rappresentante della Società o il sottoscrittore comunque delegato ad operare sul c/c **autorizza**

- Hera S.p.A. a richiedere, anche per conto di Hera Comm S.p.A., all'istituto bancario/postale presso cui tale Conto Corrente è attivato, l'addebito/accredito di tutti gli ordini di incasso/pagamento elettronici nella data di scadenza dell'obbligazione o nella data eventualmente prorogata su iniziativa del creditore;
- Hera S.p.A., a disporre, anche per conto di Hera Comm S.p.A., su tale Conto Corrente addebiti in via continuativa e eventuali accrediti;
- l'istituto bancario/postale ad eseguire l'addebito/accredito secondo le disposizioni impartite da Hera S.p.A., anche per conto di Hera Comm S.p.A.

Il legale rappresentante della Società o del sottoscrittore comunque delegato ad operare sul c/c **accetta inoltre che**

- le predette autorizzazioni riguardano l'addebito/accredito degli importi relativi alle fatture di tutti i Servizi erogati dal Gruppo Hera di cui usufruisce;
- l'attivazione della domiciliazione bancaria è subordinata all'esito positivo del "Penny Test", una verifica automatica sul conto corrente per accertare la correttezza dei dati forniti. Il Penny Test prevede un addebito temporaneo di € 0,01 sul conto corrente da Lei indicato. Al termine della verifica, l'importo verrà riaccreditato sul medesimo conto corrente. La domiciliazione bancaria sarà attivata solo a seguito dell'esito positivo della suddetta verifica e, fino a tale momento, eventuali fatture saranno emesse con modalità di pagamento tramite bollettino postale.

Il rapporto tra il Cliente e la Banca è in ogni caso regolato dal contratto stipulato dal Cliente con la Banca stessa. Eventuali richieste di rimborso di operazioni autorizzate devono essere richieste dal titolare del Conto Corrente o dal soggetto comunque delegato ad operarvi, all'istituto bancario/postale entro e non oltre 8 settimane dopo la data di addebito.

Data ..... Firma del legale rappresentante o del sottoscrittore delegato ad operare sul c/c: .....

FATTURA ELETTRONICA

PEC per fattura elettronica ..... Codice destinatario ☐☐☐☐☐☐☐

Email .....Indirizzo postale di recapito .....

ONERE PER RECESSO ANTICIPATO

In caso di adesione a un'offerta di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, il Cliente prende atto che, qualora eserciti il recesso dal presente contratto prima della scadenza delle relative condizioni economiche, Hera Comm S.p.A., nel caso in cui l'offerta lo preveda, avrà diritto di applicare un onere per recesso anticipato. Come specificato in dettaglio nell'offerta economica, l'importo massimo di tale onere è pari a 300 Euro. Ai sensi dell'art. 7, co. 5, del D.lgs. 210/2021, il Cliente dichiara di approvare specificamente tale onere e di accettarne espressamente l'applicazione.

Data ..... Firma del Cliente .....

COMUNICAZIONI RELATIVE A VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, EVOLUZIONI AUTOMATICHE E RINNOVI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE CON MODIFICA DELLE CONDIZIONI STESSE

Il Cliente accetta di ricevere tramite posta ordinaria o posta elettronica le comunicazioni relative alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e ai rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle condizioni medesime. Il Cliente accetta altresì di ricevere le comunicazioni relative alle evoluzioni automatiche in bolletta, tramite le modalità previste a tal fine, oppure tramite lettera inviata via posta ordinaria o via mail.

Data ..... Firma del Cliente .....

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e conferisce/nega il consenso alle seguenti attività:

- effettuazione di contatti telefonici e comunicazioni elettroniche per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o, comunque, per finalità promozionali (lettera e. delle "Finalità") ☐ Sì ☐ No
- svolgimento di attività volte all'analisi delle preferenze, abitudini e/o scelte di consumo dell'interessato, dallo stesso manifestate anche attraverso l'utilizzo delle digital properties del Titolare, al fine di offrire prodotti e servizi in linea con il profilo dell'interessato stesso (lettera f. delle "Finalità") ☐ Sì ☐ No

Data ..... Firma del Cliente .....

MODALITÀ DI CONTATTO

Il Cliente dichiara di essere entrato in contatto con un consulente di Hera Comm S.p.A. per sottoscrivere il presente contratto:

☐ Ho incontrato il consulente di persona, senza precedente telefonata; ☐ Ho telefonato e poi incontrato il consulente di persona; ☐ Mi ha chiamato il consulente, poi ci siamo incontrati di persona.

Data ..... Firma del Cliente .....

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificamente i seguenti artt. delle Condizioni generali di contratto: Art. 2) Conclusione del contratto; Art. 3) Oggetto - Efficacia e durata del contratto – Caratteristiche del punto di fornitura; Art. 5) Recesso unilaterale; Art. 6) Condizioni Economiche; Art. 7) Modalità di calcolo dei consumi; Art. 8) Fatturazione e pagamenti; Art. 9) Morosità e sospensione della fornitura per ritardato pagamento; Art. 10) Interessi di mora e ulteriori spese; Art. 11) Utilizzo dei servizi energetici e divieto di rivendita; Art. 12) Consumi abusivi e sospensione della fornitura; Art. 13) Irregolare funzionamento del gruppo di misura; Art. 14) Interruzioni e irregolarità del servizio; Art. 15) Sospensione della fornitura e risoluzione di diritto del contratto; Art. 17) Reclami - Richieste di informazioni; Art. 18) Legge applicabile e controversie; Art. 21) Adeguamento e aggiornamento del contratto; Art. 22) Disposizioni Generali.

Data ..... Il legale rappresentante .....

Agenzia/Partner.....

Agente/Rivenditore.....

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- "**ARERA**": "Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente", autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina, tra l'altro, il settore elettrico e del gas naturale, istituita con legge n. 481/1995;
- "**Accettazione della proposta contrattuale per l'attivazione dei servizi energetici**": è il documento con il quale il Cliente accetta l'attivazione della fornitura dei servizi energetici proposta da Hera Comm;
- "**Addebito Diretto SEPA**": è un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Cliente di un'autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente (mandato) ed attivato da Hera Comm che – a seguito del mandato firmato dal proprio cliente – avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca (introdotto dal Regolamento Europeo n. 260/2012 - che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 - pubblicato nella GU del 30 marzo 2012);
- "**Bolletta sintetica**": è il documento di fatturazione, che viene reso disponibile periodicamente al Cliente e che riporta le informazioni relative ai consumi del Cliente, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento, nonché altre informazioni utili per la gestione del contratto di fornitura;
- "**Bolletta sintetica di chiusura**": è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas in essere tra Hera Comm e il Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente finale;
- "**Bolletta sintetica di periodo**": è ogni bolletta successiva alla prima emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra venditore e Cliente finale;
- "**Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità**": azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna;
- "**Cliente**": è il soggetto, che acquista il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente Contratto per usi esclusivamente non domestici;
- "**Consumi effettivi**": sono i consumi di energia elettrica e gas attribuiti sulla base di letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
- "**Contratto**": il presente Contratto di somministrazione di gas e/o energia elettrica al Cliente;
- "**Contratto di dispacciamento**": Contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- "**Contratto di Distribuzione**": contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di distribuzione sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- "**Distributore elettrico**": è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il POD del Cliente;
- "**Distributore Gas**": è il soggetto esercente l'attività di trasporto locale del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna al Cliente;
- "**Elementi di Dettaglio**": sono le informazioni di dettaglio, contenute nella bolletta, relative agli importi fatturati, con l'indicazione dei prezzi unitari applicati per ogni voce di spesa e delle relative quantità, rese disponibili da Hera Comm su richiesta del Cliente;
- "**Fatturazione anomala di consumi**": si definisce anomala la bolletta o la somma delle bollette, successiva/e ad un blocco di fatturazione o relativa/e al medesimo periodo di riferimento dei consumi, qualora emessa/e con cadenza inferiore alla periodicità di emissione delle bollette sintetiche prevista per il cliente dalla regolazione e di importo superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi nei seguenti casi: a) basata su dati di misura rilevati o stimati che faccia seguito ad altre bollette basate su dati rilevati o stimati; b) contenente ricalcoli qualora sia intervenuta una modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o per ricostruzione dei consumi; c) contenente ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate; d) emessa successivamente ad un blocco di fatturazione; e) emessa per prima successivamente all'attivazione della fornitura, con valori anomali rispetto all'autolettura comunicata dal cliente prima dell'emissione della bolletta sintetica o contestualmente alla presentazione di un reclamo;
- "**Fornitura dei servizi energetici**": la fornitura di gas e/o energia elettrica;
- "**Gas**": gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane;
- "**Glossario**": è uno strumento rivolto al Cliente per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione;
- "**Gruppo di misura"**: è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura dell'energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- "**Hera Comm**": Hera Comm S.p.A., società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- "**Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna**" e "Interruzione della fornitura di energia elettrica": azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente;
- "**Microimprese**": sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- "**Offerta economica per i servizi energetici a mercato libero di Hera Comm**" (di seguito denominata Offerta Economica): allegata al presente Contratto, contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;
- "**Proposta contrattuale per l'attivazione dei servizi energetici**" (d'ora in poi "Proposta contrattuale"): è il documento con il quale Hera Comm propone al Cliente l'attivazione della fornitura dei servizi energetici;
- "**Punto di riconsegna"** (d'ora in poi "PDR"): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
- "**Punto di prelievo**" (d'ora in poi "POD"): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
- "**Parti**": Hera Comm ed il Cliente definiti congiuntamente;
- "**Piccole imprese**": sono i clienti finali, diversi dai clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- "**Recesso anticipato**": il Cliente esercita il recesso prima della scadenza di un Contratto a tempo determinato e/o prima della scadenza del prezzo fisso previsto dall'Offerta Economica;
- "**Ricalcolo**": ricalcolo di consumi o corrispettivi già fatturati in precedenti bollette, quando: si rendono disponibili le letture ed i relativi consumi effettivi a seguito di precedenti bollette basate su letture e consumi stimati; si verifica una modifica dei consumi dovuta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; si verifica una modifica dei prezzi applicati;
- "**Scheda tecnica di fornitura**", di seguito denominata Scheda Tecnica (una per ogni sede presso cui si richiede l'attivazione della fornitura): è il documento che contiene le informazioni necessarie per l'attivazione della fornitura;
- "**Servizio di Conciliazione**": è l'organismo istituito dall'Arera con deliberazione 260/2012/E/com del 21.06.2012, gestito in avvalimento dall'Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, iscritto nell'Elenco degli Organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 141-decies del Codice del Consumo;
- "**Servizio di Default**": è, in relazione al gas, il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;
- "**Servizio a tutele graduali per le micro imprese**": è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124, G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, come successivamente modificato e integrato, riservato ai clienti finali non domestici, aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, tutti con una potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW;
- "**Servizio a tutele graduali per le piccole imprese**": è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124, G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, come successivamente modificato e integrato, riservato ai clienti finali non domestici (1) aventi un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 e un fatturato o un totale di bilancio superiore a 2 milioni ma non superiore a 10 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, ovvero (2) aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, di cui almeno uno con una potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;
- "**Servizio di salvaguardia**": è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, G.U. n. 188 del 14 agosto 2007, come successivamente modificato e integrato, riservato a tutti i clienti finali non domestici che non hanno diritto al servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero al servizio a tutele graduali per le piccole imprese;
- "**Servizi di ultima istanza"**: sono il Servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ovvero il Servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero il Servizio di salvaguardia in relazione all'energia elettrica e i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI per quanto riguarda il gas;
- "**SII"**: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- "**Sportello/i Clienti**": sono i punti di contatto sul territorio resi disponibili ai Clienti da Hera Comm;
- "**Switching**": in relazione all'energia elettrica, è la variazione dell'utente del dispacciamento relativo ad uno o più punti di prelievo associati al Cliente finale e in relazione al gas è la variazione dell'utente della distribuzione relativo ad uno o più punti di riconsegna;
- "**Sistema indennitario**": è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato dal TISIND;
- "**Trattamento per fasce"**: è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa e/o prelevata;
- "**Trattamento monorario**": è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore senza la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa e/o prelevata;
- "**TERNA S.p.a.**": è la società che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79;

- Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*, pubblicato in GU n. 279 del 29 novembre 1995;
- **Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, pubblicato in GU n.249 del 23 ottobre 2002;
- **Delibera Arera n. 200/99** (e successive modifiche e integrazioni) del 28 dicembre 1999 *Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481*, pubblicata in GU n. 306 - Supplemento ordinario n.235 del 31 dicembre 1999;
- **Legge 13 agosto 2010**, n. 136 - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* - pubblicata in GU n. 196 del 23 agosto 2010;
- **Delibera Arera 398/2014/R/eel** (e successive modifiche e integrazione) del 31 luglio 2014 - *Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico* - pubblicata sul sito www.arera.it in data 1 agosto 2014;
- **Delibera ARERA 315/2024/R/COM** del 23 luglio 2024, recante "Revisione della Regolazione della Bolletta 2.0: Approvazione de "La Bolletta Dei Clienti Finali Di Energia", e ss.mm.ii., pubblicata in data 26 luglio 2024 su www.arera.it;
- **Delibera Arera 485/2015/R/eel** (e successive modifiche e integrazioni) del 14 ottobre 2015 - *Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico* - pubblicata sul sito www.arera.it in data 19 ottobre 2015;
- **Delibera Arera 102/2016/R/com** (e successive modifiche e integrazioni) del 10 marzo 2016 - *Regolazione della voltura nel settore gas e modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 398/2014/R/eel* - pubblicata sul sito www.arera.it in data 11 marzo 2016;
- **Delibera Arera 302/2016/R/COM** (e successive modifiche e integrazioni) del 09 giugno 2016, *Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura*, pubblicata sul sito www.arera.it in data 10 giugno 2016;
- **Delibera Arera 77/2018/R/COM** (e successive modifiche e integrazioni) del 08 febbraio 2018, *Riforma del processo di switching nel mercato retail del gas naturale*, pubblicata sul sito www.arera.it in data 09 febbraio 2018;
- **Delibera Arera 569/2019/R/gas** (e successive modifiche e integrazioni) del 27 dicembre 2019, Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG), pubblicata sul sito www.arera.it in data 27 dicembre 2019;
- **Delibera ARERA 85/2024/R/gas** del 19 marzo 2024 recante "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2028", e ss.mm.ii. pubblicata in data 20 marzo 2024 su www.arera.it;
- **Codice di condotta commerciale**: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione dell'ARERA 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, (pubblicata in data 2 luglio 2018 su www.arera.it), come successivamente modificato e integrato;
- "**TIC**": è il *Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione* approvato con Delibera Arera n. 616/2023/R/eel (e successive modifiche e integrazioni) del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito www.arera.it in data 29 dicembre 2023;
- "**TICO"**: è il *Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione*, approvato con Delibera 209/2016/E/com (e successive modifiche e integrazioni) del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito www.arera.it in data 06 maggio 2016);
- "**TIDE**": Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, approvato con Delibera ARERA 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023 (pubblicata il 28 luglio 2023 su www.arera.it) e ss.mm.ii.,
- "**TIF**": è il *Testo Integrato Fatturazione*, approvato con Delibera Arera 463/2016/R/com (e successive modifiche e integrazioni) del 4 agosto 2016, pubblicato sul sito www.arera.it in data 5 agosto 2016;
- "**TIME**": *Testo Integrato delle Disposizioni per la Regolazione dell'attività di Misura Elettrica (2024-2027)*, approvato con deliberazione ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, (pubblicata in data 29 dicembre 2023 su www.arera.it) come successivamente modificato e integrato;
- "**TIMG**": è il *Testo integrato morosità gas*, approvato con Delibera Arera Arg/Gas n. 99/11, (e successive modifiche e integrazioni) del 21 luglio 2011, Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas. Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato energia elettrica, pubblicata sul sito www.arera.it in data 29 luglio 2011;
- "**TIMOE**": è il *Testo Integrato morosità elettrica*, approvato con Delibera Arera 258/2015/R/com (e successive modifiche e integrazioni) del 29 maggio 2015, pubblicato sul sito www.arera.it in data 4 giugno 2015;
- "**TIQC**": *Testo Integrato della Regolazione della Qualità Commerciale dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'energia Elettrica, di cui all'Allegato B alla Deliberazione ARERA, 617/2023/R/EEL*, (pubblicata sul sito www.arera.it in data 29 dicembre 2023) come successivamente modificato e integrato;
- "**TIQD**": *Testo Integrato della Regolazione Output-Based del Servizio di Distribuzione dell'energia Elettrica, di cui all'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel*, (pubblicata sul sito www.arera.it in data 29 dicembre 2023) come successivamente modificato e integrato;
- "**TIQV**": è il *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* approvato con Delibera Arera ARG/com 413/2016 (e successive modifiche e integrazioni) del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito www.arera.it in data 22 luglio 2016;
- "**TIS**": è il *Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas* in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009 arg/elt 107/09, pubblicata in data 4 agosto 2009 su www.arera.it, come successivamente modificato e integrato;
- "**TISIND"**: è il *Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale*, approvato con Delibera di ARERA 593/2017/R/COM (e successive modifiche e integrazioni) del 3 agosto 2017 e pubblicata sul sito www.arera.it;
"**TIT**": *Testo Integrato delle Disposizioni Tariffarie per l'Erogazione del Servizio di Distribuzione dell'Energia Elettrica (TIT 2024-2027)*, approvato con Deliberazione ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, come successivamente modificato e integrato;
"**TIV**": *Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti E Ambiente per L'erogazione dei Servizi di Vendita Dell'energia Elettrica di Ultima Istanza*, di cui all'Allegato A della Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel, (pubblicata in data 4 agosto 2023 su www.arera.it), come successivamente modificato e integrato;
"**TIVG**": *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane* di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, (pubblicata il 17 marzo 2023 su www.arera.it) come successivamente modificato e integrato.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto si intende concluso in seguito all'accettazione da parte del Cliente della proposta contrattuale di Hera Comm.

2.2 Laddove la sottoscrizione del contratto da parte del Cliente avvenga mediante l'utilizzo di strumenti digitali (tablet) messi a disposizione da parte di Hera Comm alla propria rete vendita, l'attivazione della fornitura è condizionata all'esito positivo della procedura di verifica e conferma delle informazioni contrattuali da parte del Cliente nonché al positivo esito delle verifiche di qualità successivamente eseguite.

2.3 Con riferimento alla fornitura di gas, se il Contratto è concluso da un Cliente per il quale il Distributore competente ha in precedenza eseguito uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione, anche in relazione ad un PDR diverso da quello per il quale richiede l'attivazione, l'attivazione della fornitura è subordinata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TIMG, al pagamento, da parte del Cliente, degli importi dovuti.

2.4 Hera Comm, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TIMG, ha facoltà di revocare l'attivazione della fornitura di gas; a tal fine, il Distributore competente comunicherà ad Hera Comm le seguenti informazioni: a) se il PDR risulta chiuso per morosità; b) il mercato di provenienza del Cliente; c) l'accessibilità o meno del PDR; d) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione; e) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Hera Comm.

2.5 Hera Comm, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del TIMOE, ha facoltà di revocare l'attivazione della fornitura di energia elettrica; a tal fine, il Distributore competente comunicherà ad Hera Comm le seguenti informazioni: a) se il POD risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto; d) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Hera Comm; e) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Hera Comm.

2.6 Qualora, in seguito al ricevimento delle informazioni di cui ai commi 2.3 e 2.4, Hera Comm eserciti le facoltà ivi previste, la Proposta contrattuale si intende revocata e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

2.7 Se il Cliente richiede una voltura e/o un subentro su un POD e/o PDR sui quali sussistono morosità pregresse, Hera Comm inviterà il Cliente a presentare una Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario con indicazione della data dalla quale il richiedente ha la disponibilità dell'immobile e del relativo titolo. A tale dichiarazione dovrà essere sempre allegata la documentazione attestante il titolo. Solo nel caso in cui esperite le verifiche di competenza si accerti che le morosità pregresse non siano riconducibili al precedente intestatario, ma al cliente richiedente la voltura e/o il subentro, ivi i casi in cui questi è erede del precedente intestatario, la stessa verrà eseguita previo saldo dei pagamenti insoluti.

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

ART. 3 - OGGETTO - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO - CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI FORNITURA

3.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas, in base a quanto indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica, per usi non domestici.

3.2 L'efficacia del presente contratto resta subordinata:

- all'assenza di situazioni di morosità pregressa attribuibile al Cliente, alla verifica positiva del possesso da parte del cliente dei requisiti di rating, di affidabilità economica, patrimoniale o finanziaria richiesti dal Fornitore, all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check).

Nel caso in cui tali verifiche diano esito negativo, Hera Comm ne darà comunicazione in forma scritta.

- al collegamento dei punti di fornitura indicati nella Scheda Tecnica alle reti di distribuzione locale;
- all'attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, nel caso di fornitura di energia elettrica;
- all'attivazione del servizio di distribuzione, nel caso di fornitura di gas.

3.3 Hera Comm provvede, per la fornitura di gas presso i PDR indicati nella Scheda Tecnica, a stipulare il contratto di vettoriamento con il Distributore locale.

3.4 In relazione alla fornitura di energia elettrica, il Cliente conferisce ad Hera Comm mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. a stipulare il contratto di trasporto con il Distributore locale, nonché il contratto di dispacciamento con TERNA S.p.a., e l'autorizza, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata.

3.5 Il Cliente conferisce altresì a Hera Comm mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore del contratto di connessione. Hera Comm provvede, direttamente o tramite società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata, per la fornitura di energia elettrica presso i POD indicati nella Scheda Tecnica, a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto del TIQE; rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all' aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica dei gruppi di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all'art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.

3.6 Con riferimento alla fornitura di gas, Hera Comm provvede, per i PDR oggetto del presente contratto, a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Sezione III del RQDG; rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.

3.7 Hera Comm è altresì autorizzata dal Cliente ad essere destinataria del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore locale.

3.8 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi irrevocabili da parte del Cliente fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

3.9 Nel caso di Switching, la fornitura sarà attivata compatibilmente con le tempistiche previste dalla delibera 487/2015 per il servizio energia elettrica e dalla Delibera 77/2018/R/com in relazione al servizio gas.

3.10 Nel caso di attivazione di un nuovo POD o PDR di uno precedentemente disattivato e in caso di voltura, la fornitura sarà avviata secondo le tempistiche definite nel TIQE per il servizio energia elettrica e definite nel RQDG per il servizio gas.

3.11 Il contratto si intende a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le Parti disciplinata dall'art. 5.

La data di attivazione indicata nella Scheda Tecnica può subire variazioni. L'eventuale diversa data di attivazione sarà comunicata al Cliente tramite mail o SMS.

In ogni caso, Hera Comm non è responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente derivanti dalla variazione della data di attivazione per motivi ad essa non imputabili.

3.12 Se i dati relativi alla potenza disponibile indicati dal Cliente nella Scheda Tecnica sono difformi da quelli in possesso del Distributore competente, Hera Comm applicherà il dato come risultante al Distributore. Se la tipologia d'uso dichiarata dal cliente, all'atto di accettazione della Proposta contrattuale, è diversa da quella comunicata dal Distributore competente ad Hera Comm (ad es. Uso domestico), Hera Comm applicherà la tipologia d'uso e le vigenti condizioni economiche valide per la tipologia d'uso comunicata dal Distributore Locale. Hera Comm ne darà comunque comunicazione scritta al Cliente.

ART. 4 - GARANZIE

4.1 Hera Comm ha la facoltà di richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione del Contratto, il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale.

4.2 Il deposito cauzionale, il cui importo è determinato in conformità alle disposizioni regolatorie vigenti, è addebitato in bolletta e viene restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di fornitura, previo saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e al netto degli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.

4.3 In caso di mancato versamento del deposito cauzionale, Hera Comm ha facoltà di sospendere le forniture in corso, di non accettare eventuali nuove richieste di fornitura da parte del Cliente e di risolvere il Contratto.

4.4 Qualora, nel corso dell'erogazione della fornitura, siano presenti insoluti, Hera Comm potrà trattenere il deposito cauzionale, in tutto o in parte, a copertura dei predetti insoluti. In tal caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale mediante addebito sulla prima fattura utile.

ART. 5 - RECESSO UNILATERALE

5.1 Il Cliente può recedere senza oneri dal presente contratto con un preavviso di almeno 9 (nove) mesi. Qualora tutti i punti di fornitura energia elettrica del Cliente siano connessi in bassa tensione e/o, in relazione al gas, i consumi del Cliente siano non superiori a 200.000 Smc/anno, se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente di ARERA, nonché dalle presenti condizioni contrattuali, rilasciando al nuovo fornitore procura ad esercitare il recesso in suo nome e per suo conto verso Hera Comm.

5.2 In caso di adesione a un'offerta di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, al Cliente, qualora l'Offerta Economica sottoscritta lo preveda, potrà essere applicato un onere per recesso anticipato ai sensi di quanto previsto dall'Art. 7, co. 5 del D. Lgs. 210/2021. Tale onere, indicato nella Richiesta di Attivazione come importo massimo dovuto e specificato in dettaglio nell'Offerta Economica, sarà in ogni caso proporzionato e non eccederà la perdita economica direttamente subita dal Fornitore, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al Cliente nell'ambito del Contratto. L'importo massimo indicato nella Richiesta di Attivazione potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.

5.3 Se il Cliente recede dal Contratto senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura di energia elettrica e/o gas, il Cliente deve inviare apposita comunicazione mediante raccomandata a.r. indirizzata ad Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) che consenta di accertare la data del ricevimento e deve riportare gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere oltre al recapito presso il quale deve essere inviata la bolletta sintetica di chiusura. In seguito al ricevimento della comunicazione di recesso, Hera Comm inoltra al Distributore competente richiesta di chiusura del contatore di energia elettrica e/o gas. Fino alla cessazione della fornitura eseguita dal Distributore il Contratto rimane attivo e il Cliente resta direttamente responsabile verso Hera Comm del pagamento del gas e/o dell'energia elettrica, e relative imposte, nonché nei confronti del Distributore per qualsiasi danno che possa derivare al Contatore ed agli impianti.

5.4 Hera Comm può recedere senza oneri dal presente contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che consenta di accertare la data del ricevimento.

È altresì facoltà di Hera Comm recedere dal Contratto, in deroga al suddetto termine minimo di preavviso, nei casi e con le modalità previste dalla Deliberazione 102/2016/R/com (per il settore del gas) e della Deliberazione 398/2014/R/eel (per il settore dell'energia elettrica).

5.5 Il termine di preavviso del recesso di cui agli articoli 5.1 e 5.4 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte rispettivamente del venditore e del Cliente.

5.6 Ai sensi della Delibera 302/2016, il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto, rilascia ad Hera Comm apposita procura a recedere, per suo conto ed in suo nome, dal contratto con il venditore uscente.

ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 Le condizioni economiche applicabili sono dettagliate nell'allegata Offerta Economica.

6.2 Sono in ogni caso a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico di Hera Comm e senza facoltà di rivalsa; di essi viene data evidenza in bolletta.

6.3 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente si impegna, in conformità alle disposizioni e alle tempistiche che sono stabilite dalle autorità competenti, a rilasciare a Hera Comm, o terzo da essa designato, i necessari mandati e/o deleghe e/o dichiarazioni di interesse per la partecipazione alle procedure di allocazione, sia su base annua sia per periodi temporali inferiori per la partecipazione alle procedure di allocazione di diritti connessi alla capacità produttiva in ambito nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'energia CIP 6 di cui all'art.3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79) e dei diritti relativi alla capacità di interconnessione con l'estero e della capacità di trasporto in ambito nazionale (siano essi diritti di utilizzazione fisici e/o diritti connessi alla valorizzazione sui mercati elettrici di dette capacità). Il rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse di cui sopra presuppongono il completo trasferimento dei relativi diritti a Hera Comm, o terzo da essa designato, il cui valore è da intendersi compreso nei corrispettivi di vendita di cui all'art. 6.1; le eventuali assegnazione dei diritti di cui al comma precedente, pertanto, non determinano alcuna variazione delle condizioni economiche pattuite. Hera Comm, qualora il Cliente non rispetti gli impegni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.15.

6.4 In relazione all'Offerta Economica di gas che utilizzi come indice di riferimento il PSV DA, qualora si verifichino eventi eccezionalmente critici tali da costringere il Fornitore ad approvvigionarsi nel sistema di bilanciamento del gas naturale o in altra modalità successivamente definita dalle Autorità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo

nel caso venga attivato il "livello di emergenza" secondo quanto stabilito nel "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" o vengano attuati provvedimenti normativi che alterino il normale funzionamento del mercato del gas o si verifichi un'anomala contrazione dell'offerta di gas), l'indice PSV_DA sarà calcolato utilizzando, nelle giornate in cui si realizzino tali condizioni, il prezzo di sbilanciamento giornaliero del sistema di bilanciamento del gas naturale come definito dall'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas – Testo Integrato del Bilanciamento, o ogni eventuale prezzo di riferimento per l'acquisto successivamente definito dalle Autorità.
6.5 Gli elementi essenziali di spesa saranno riassunti nella Bolletta sintetica; qualora il Cliente lo ritenesse necessario, può richiedere gli Elementi di Dettaglio rivolgendosi allo Sportello Clienti più vicino o contattando il numero verde 800.999.700 o inoltrando richiesta scritta in Via Molino Rosso 8 40026 Imola (BO). Le singole voci che compongono gli importi fatturati in bolletta saranno descritte nel Glossario pubblicato sul sito https://heracomm.gruppohera.it.
6.6 L'Offerta Economica scelta dal Cliente è valida per l'intera durata contrattuale. Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta Economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta da Hera Comm.
6.7 Ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, qualora l'Offerta Economica sottoscritta dal Cliente preveda, nell'arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari ivi indicati, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, Hera Comm ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente in modo che tale comunicazione gli pervenga con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi.
6.8 Sempre ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, Hera Comm ha facoltà di rinnovare, modificandole, le condizioni economiche, dandone comunicazione al Cliente in forma scritta, in modo che tale comunicazione gli pervenga con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. Nel caso in cui il Cliente non intenda accettare tali condizioni, può comunque esercitare il diritto di recesso.
I rinnovi delle condizioni economiche per i quali non siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, inclusa la disposizione che impone il rispetto del menzionato termine di preavviso, non trovano applicazione, ad eccezione del caso in cui comportino una diminuzione di corrispettivi unitari previsti in contratto. In tal caso, troveranno applicazione le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.
Hera Comm ha inoltre facoltà di rinnovare, anche tacitamente, la condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza.
6.9 Nel caso in cui tra i requisiti previsti dall'Offerta Economica vi sia la fornitura congiunta di energia elettrica e gas e qualora durante il periodo di vigenza del contratto il Cliente rinunci ad uno dei due servizi per qualsiasi motivo diverso dal cambio di Fornitore, al restante servizio continuano ad essere applicate le condizioni economiche previste dalla medesima offerta; Hera Comm si riserva comunque la facoltà di recedere dall'altro servizio oppure di proporre nuove condizioni economiche.
6.10 Il Cliente corrisponde i corrispettivi economici per l'erogazione del servizio di connessione dell'energia elettrica così come previsti dal TIC. In particolare, Hera Comm applica il contributo in quota fissa previsto dal Distributore, a copertura degli oneri amministrativi, attualmente pari a 25,51 euro e soggetti a variazione per provvedimenti dell'Arera per le seguenti prestazioni: nuova attivazione, voltura e subentro, aumento e riduzione di potenza, alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale, passaggi di tensione, connessioni plurime e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione. Inoltre, analogamente a quanto previsto dal vigente TIV, Hera Comm applica al Cliente un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro per ogni prestazione che comporta l'invio di una richiesta al Distributore competente; tra queste, vi rientrano: l'attivazione della fornitura di un nuovo POD o di uno precedentemente disattivato, la disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, disattivazione e riattivazione di un POD a seguito di morosità, variazione di potenza e/o di tensione di un punto già attivo su richiesta del Cliente. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore (switching). Hera Comm applica il contributo, previsto dal Distributore, attualmente pari a 24,81 euro (e soggetti a variazione per provvedimenti dell'Arera) in caso di riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente, così come previsto dal TIC. Tale contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione.
6.11 Con riferimento ai contratti di fornitura gas, Hera Comm, in caso di nuove attivazioni, volture, subentri, sospensione e riattivazione di un PDR a seguito di morosità e disattivazione del PDR su richiesta del Cliente finale, applica a carico del Cliente un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 25,00 euro. Al Cliente sono, altresì, addebitati tutti i contributi di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: interventi di attivazione e disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, sospensione e riattivazione della fornitura per morosità del Cliente). Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore (switching).

ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono comunicati a Hera Comm dal Distributore locale che ha la responsabilità dell'attività di misura sia per l'energia elettrica che per il gas.
7.2 Relativamente all'energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.
Il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura nei casi in cui i punti siano trattati monorari; in particolare: a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. I Clienti titolari di POD trattati monorari, nonché i clienti titolari di POD trattati per fasce oppure trattati orari nei cui confronti siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, possono comunicare anche l'autolettura del contatore, comunicandola ad HERA COMM secondo le modalità riportate in fattura; l'autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione.
Al momento dell'acquisizione dell'autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, Hera Comm comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al "TIVG", il Distributore è tenuto ad effettuare un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno; d) per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
7.4 I Clienti titolari di un PDR con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, possono comunicare anche l'autolettura del contatore, comunicandola ad Hera Comm secondo le modalità riportate in fattura; l'autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione.
Al momento dell'acquisizione dell'autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, Hera Comm comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura a Hera Comm, rilasciando una nota informativa cartacea.
Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura accessibile, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui al comma 6.3, è dovuto, da parte del Distributore, un indennizzo pari a 35,00 euro, che Hera Comm corrisponde nella prima fattura utile.
7.6 Nel caso in cui Hera Comm non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, Hera Comm procede a fatturazione d'acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dandone evidenza in fattura e fermo restando il successivo conguaglio.
7.7 Relativamente all'energia elettrica e al gas, per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente nella Scheda Tecnica.
7.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il distributore competente accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi ed Hera Comm al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1 La prima bolletta viene emessa entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di attivazione del contratto ed è relativa ai consumi effettuati dall'attivazione del servizio; successivamente, le bollette sono emesse, con riferimento ai consumi di ogni mese, con periodicità mensile.
Hera Comm si riserva la facoltà di non emettere bollette per importi inferiori a 10,00 euro, che verranno sommati agli importi delle successive bollette.
8.2 In relazione all'energia elettrica e al gas, ciascuna bolletta verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Nel caso di emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine di cui sopra, il venditore riconosce al Cliente un indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, così determinato, ai sensi del TIF: a) 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine, con maggiorazione di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine; b) 40 € se la fattura viene emessa in un tempo compreso tra 46 e 90 giorni solari dal termine; c) 60 € se la bolletta viene emessa in un tempo superiore a 90 giorni solari dal termine.
8.3 La bolletta, anche quando include uno o più servizi, viene inviata in formato XML attraverso SDI (Sitema di interscambio) di Agenzia delle Entrate ai canali telematici comunicati dal Cliente nella sezione "fattura elettronica" della richiesta di attivazione oppure, ove non disponibile, quello dichiarato dallo stesso al Registro delle Imprese, agli Ordini Professionali e/o all'Agenzia per l'Italia Digitale.
Se la notifica dell'avvenuta fatturazione tramite PEC o Codice destinatario non è non possibile per assenza di tali dati, la fattura viene inviata o tramite email o in formato cartaceo.
8.4 Il Cliente è tenuto a fornire a Hera Comm i dati fiscali necessari ai fini della fatturazione.

8.5 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non è inferiore a 15 (quindici) giorni.
8.6 Il Cliente può effettuare il pagamento delle bollette attraverso gli sportelli bancari o postali, oppure utilizzando l'Addebito Diretto SEPA indicato nel modulo di accettazione della Proposta contrattuale e modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità pagamento sono indicate nel sito https://heracomm.gruppohera.it/ o in fattura.
8.7 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.
8.8 Nel caso in cui il Cliente sia soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010, Hera Comm si assume l'onere della tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando al Cliente gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
8.9 Il Cliente può richiedere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti - purché superiori ad € 50,00 - nei seguenti casi:
- nel settore del gas:
a) per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alle successive lettere b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi, b) per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, c) per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio, d) per tutti i Clienti nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta sintetica prevista all'articolo 4 del TIF, e) per i Clienti nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere del presente comma;
- nel settore energia elettrica:
a) qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera b) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bolletta emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, b) qualora, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, c) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta sintetica prevista all'art. 4 del TIF, d) fatturazione di importi anomali di cui all'art. 9, comma 9.1, del TIQV per casi non già previsti dalle precedenti lettere.
A tale fine, nei casi di cui sopra, il Cliente viene informato tramite la bolletta stessa, sia della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti, sia sulle modalità della richiesta. Il Cliente che intende chiedere la rateizzazione ne dovrà dare comunicazione alla Società entro 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. Nel caso di cambio Fornitore, Hera Comm ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Hera Comm nel caso intenda avvalersi di tale facoltà, informa il Cliente nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
8.10 In caso di cessazione della fornitura il venditore recapiterà al Cliente la bolletta sintetica di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione e, in caso di ritardo, Hera Comm riconoscerà al Cliente nella medesima bolletta sintetica di chiusura un indennizzo automatico, nella misura di 4 € nel caso in cui la bolletta sintetica di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui Hera Comm è tenuta ad emettere la bolletta. Successivamente l'importo è maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

ART. 9 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER RITARDATO PAGAMENTO

9.1 Il Cliente che non paga, anche parzialmente, entro il termine indicato nella bolletta è considerato moroso.
9.2 Hera Comm, trascorsi inutilmente non meno di 20 (venti) giorni dalla data di scadenza riportata in bolletta, invia al Cliente, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), un preavviso di sospensione della fornitura avente valore di costituzione in mora. In tale comunicazione, Hera Comm indica il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la fornitura potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
9.3 Con specifico riferimento al gas, trascorso inutilmente il termine indicato nella costituzione in mora, e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla data in cui il Cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora, Hera Comm procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni e senza ulteriori avvisi, all'invio al Distributore competente della richiesta di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, ai sensi del TIMG.
Decorsi almeno 5 giorni dall'avvenuta sospensione del PDR, e persistendo la morosità, Hera Comm, come preventivamente indicato al Cliente nella comunicazione di costituzione in mora, ha facoltà di risolvere il Contratto e di trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 9 del TIMG.
Nel caso in cui l'intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, Hera Comm può richiedere al Distributore competente, previa comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata, l'interruzione dell'alimentazione del PDR, decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso.
Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione, Hera Comm ha facoltà di risolvere il Contratto e di richiedere al SII la risoluzione contrattuale, in conformità all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto dalla data di accoglimento della richiesta di risoluzione contrattuale.
In caso di interruzione, Hera Comm procede al recupero coattivo del credito e il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura.
I costi dell'intervento di interruzione e ripristino della fornitura sono determinati dal Distributore competente e addebitati al Cliente.
In caso di inadempimento del Contratto, il Cliente si assume comunque l'obbligo di consentire al Distributore competente l'accesso ai locali dove è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR.
9.4 Con specifico riferimento all'energia elettrica trascorso inutilmente il termine indicato nella costituzione in mora, e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla data in cui il Cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora, Hera Comm procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni e senza ulteriori avvisi, ad inoltrare al Distributore competente richiesta di sospensione della fornitura per morosità.
Nel caso di clienti in Bassa Tensione (BT), qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura è anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per il Cliente in BT che dispone di un misuratore di questo tipo, il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Decorsi almeno 5 giorni dall'avvenuta sospensione del POD, e persistendo la morosità, Hera Comm, come preventivamente indicato al Cliente nella comunicazione di costituzione in mora, ha facoltà di risolvere il Contratto, trasmettendo al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale, e di procedere al recupero coattivo del credito.
Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, Hera Comm può richiedere al Distributore competente, previa comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata, l'interruzione della fornitura di energia elettrica, decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente.
Se l'intervento di interruzione della fornitura ha esito positivo, il Distributore competente rimuove dal contratto di trasporto e dispacciamento di Hera Comm il relativo punto di prelievo.
Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, Hera Comm può dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE.
In caso di interruzione della fornitura, Hera Comm ha facoltà di procedere al recupero coattivo del credito e il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura.
I costi dell'intervento di interruzione e ripristino della fornitura sono determinati dal Distributore competente ed addebitati al Cliente finale.
9.5 Sia con riferimento all'energia elettrica che al gas, Hera Comm non può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura al Cliente nei seguenti casi: a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 9.2 o non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 9.3 e 9.4; b) il Cliente abbia comunicato ad Hera Comm l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità indicate dalla stessa; c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) Hera Comm non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente o relativo alla fatturazione di importi anomali (a condizione che l'importo anomalo sia superiore a 50 (cinquanta) Euro e il reclamo non sia stato inviato dal Cliente oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo) o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni; e) la morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita da ARERA.
9.6 Inoltre, sia in relazione all'energia elettrica che al gas, Hera Comm corrisponde al Cliente un indennizzo pari a: a) 30,00 (trenta) Euro se la fornitura di energia elettrica e/o gas è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 9.4, nonostante il mancato invio della

costituzione in mora; b) 20,00 (venti) Euro nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas sia stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 9.4, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o, se trattasi di energia elettrica, la riduzione di potenza.

9.7 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.

9.8 Con esclusivo riferimento all'energia elettrica, in caso di disattivazione e riattivazione di un POD a seguito di morosità, esclusi i casi di cui all'art. 9.6, Hera Comm ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dalla regolazione. Hera Comm applica, quindi, il contributo attualmente pari a 28,02 Euro in caso di disattivazione e attivazione a seguito di morosità, riduzione di potenza a seguito di morosità, così come previsto dal TIC. Tale contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione.
Inoltre, Hera Comm applica il contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a € 23,00, analogamente a quanto previsto dal TIV. Tale contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui si proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza, il contributo in quota fissa viene richiesto una sola volta.

9.9 Con esclusivo riferimento al gas, esclusi i casi di cui all'art. 9.6, in caso di disattivazione e riattivazione a seguito di morosità, Hera Comm può applicare il contributo in quota fissa previsto dal listino del Distributore competente.

9.10 Sia in relazione all'energia elettrica che al gas, Hera Comm si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in bolletta come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

9.11 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio da parte del Cliente.

ART. 10 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

10.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, Hera Comm, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

10.2 Hera Comm, a norma dell'art. 6 del D.lgs 231/2002, se il ritardo nel pagamento è imputabile al Cliente, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.

10.3 Hera Comm addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

10.4 In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte da Hera Comm per la tutela dei propri diritti.

ART. 11 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

11.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.

11.2 I servizi energetici forniti non possono essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.

ART. 12 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1 In caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica e/o del gas, di manomissione, di alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, in deroga a quanto riportato al 9.3 e al 9.4 Hera Comm può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 9.2.

12.2 Il Distributore competente determina il consumo di energia elettrica e/o di gas su accertamenti tecnici insindacabili.

12.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a Hera Comm o a terzi.

ART. 13 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

13.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura; le richieste del Cliente sono inoltrate da Hera Comm al Distributore competente; se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui possono essere addebitate in fattura. In ogni caso Hera Comm fornisce comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

13.2 Nel caso in cui il gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi secondo la normativa vigente ed Hera Comm al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.

13.3 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o quando manchi ogni riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato da il Distributore competente su accertamenti tecnici.

ART. 14 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

14.1 La fornitura dei servizi energetici è erogata con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà di Hera Comm, o patti speciali con il Cliente.

14.2 Hera Comm non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio quali ad esempio manutenzioni. Laddove possibile, Hera Comm provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.

14.3 In relazione all'energia elettrica, Terna SpA è responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e il Distributore è responsabile della distribuzione fino al POD del Cliente. Pertanto, Hera Comm non è responsabile dei problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica al POD, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Hera Comm non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente a causa di tali problemi tecnici.

14.4 In nessuno dei casi indicati negli artt. 14.2 e 14.3, il Cliente ha diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

15.1 Oltre a quanto previsto dall'art. 9 in materia di morosità, il Fornitore può sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente Contratto con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 11 e 12.

15.2 Il mancato pagamento delle fatture consentirà, inoltre, ad Hera Comm di richiedere anche il pagamento di quanto ancora dovuto comprensivo degli interessi maturati ai sensi dell'art. 10.

15.3 Nei casi di cui agli artt. 9 e 15.1 il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.

15.4 Il presente Contratto si intende altresì risolto di diritto nel caso di interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente, ovvero di trasferimento del Cliente ad altro indirizzo di fornitura.

15.5 Hera Comm si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inviato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, nel caso in cui, in ogni momento nel corso della fornitura, verifichi che il Cliente non risulti essere, ad insindacabile giudizio del Fornitore, in possesso dei requisiti di rating, di affidabilità economica, patrimoniale o finanziaria richiesti dal Fornitore.

ART. 16 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

16.1 In applicazione delle previsioni del titolo IV del TIQV, Hera Comm è tenuta al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità: 1) Tempo di rettifica di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione; 2) Tempo di rettifica di doppia fatturazione; 3) Risposta motivata ai reclami scritti.

16.2 Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale, 60 giorni solari in tutti gli altri casi; 2) la rettifica di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai reclami scritti deve essere fornita entro 30 giorni solari.

16.3 Se lo standard specifico di qualità non è rispettato per cause non dovute a: forza maggiore, ritardi del Distributore nel mettere a disposizione dati tecnici richiesti da Hera Comm, responsabilità di terzi o a cause non dovute al Cliente stesso, Hera Comm è tenuta a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 25,00 euro.
L'indennizzo non è dovuto: 1) relativamente ai reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura di energia elettrica di cui all'art. 53, comma 53.6 del TIQE; 2) al Cliente finale a cui sia stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di qualità; 3) in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare il Cliente finale perché non contenenti le informazioni minime di cui all'art. 17.1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

16.4 In applicazione del TIQV Hera Comm è altresì tenuta al rispetto del seguente livello generale di qualità: 1) Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni.
La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute.

ART. 17 - RECLAMI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

17.1 Il Cliente può inoltrare a Hera Comm un reclamo o una richiesta di informazioni in forma scritta indirizzati ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito www.heracomm.gruppohera.it, oppure a Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO), purché sia possibile accertare la data del ricevimento del reclamo e/o della richiesta di informazioni.
Sul sito è possibile scaricare il modulo reclamo. Il Cliente può inoltrare reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni, il codice alfanumerico identificativo del POD e/o PDR ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente ed una breve descrizione dei fatti contestati e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura. Il Cliente, per l'invio del reclamo o della richiesta di informazioni, può altresì utilizzare la funzionalità resa disponibile a tal fine nella propria Area personale su Servizi On Line (SOL) e sull'App My Hera.
17.2 Per i reclami in forma scritta Hera Comm, in ottemperanza al TIQV, invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dall'art. 16.2.
17.3 In caso di reclami, in forma scritta, relativi all'importo addebitato nella fattura, Hera Comm, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede ad inviare risposta scritta ed a rettificare la fattura nei tempi e secondo le modalità previste dall' art. 16.2. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna rettifica il Cliente è tenuto a pagare l'importo già richiesto oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati da Hera Comm come previsto dall'art. 10 e comunicati al Cliente nella fattura successiva o con apposito avviso.
17.4 In caso di reclamo inerente alla fatturazione, di una richiesta di rettifica di fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione, Hera Comm provvede ad inviare gli Elementi di Dettaglio nei termini di cui all'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
17.5 Il Cliente energia elettrica in bassa e/o media tensione e il Cliente gas in bassa pressione può ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione istituito dall'Arera. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, individuate dalla convenzione sottoscritta dall'Arera con Unioncamere e di rivolgersi ad uno degli Organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità. Sul medesimo sito è pubblicato l'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Tali procedure potranno essere attivate dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di Hera Comm ad un reclamo scritto, entro 40 (quaranta) giorni dall'invio o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la risposta ricevuta.
17.6 Ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. b), Legge n. 481/1995 e del TICO, il tentativo di conciliazione avanti agli organismi di cui al precedente art. 17.5 è obbligatorio nelle materie regolate dall'Arera e condizione di procedibilità dell'azione giudiziale da parte del Cliente finale. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo; se la Parte che ha attivato la procedura non compare all'incontro, il Conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e la procedura è archiviata. Sono escluse dall'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; ii. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii. promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
18.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

ART. 19 - COMUNICAZIONI
19.1 Ogni comunicazione relativa al contratto deve essere rivolta ai canali di contatto indicati in fattura oppure in forma scritta ad Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso 8, Imola (BO), fatto salvo i casi in cui vengano richieste al Cliente specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

ART. 20 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA
20.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse sono considerate prevalenti.
Per autorità competenti si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli organi statali o autorità amministrative indipendenti (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, etc.).

ART. 21 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO
21.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti vorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.
21.2 Ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale di ARERA, Hera Comm avrà il diritto di modificare le presenti condizioni generali di contratto e quelle riportate nell'Offerta Economica per giustificato motivo, ogni qualvolta vi sia una sostanziale modifica normativa o un mutamento sostanziale delle condizioni di mercato relative all'approvvigionamento del gas naturale e dell'energia elettrica ovvero della vendita ai clienti finali e che, in entrambi casi, sia incompatibile con il contratto o con i presupposti economici in base ai quali il contratto è stato concluso. In tal caso, Hera Comm sarà tenuta a darne comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni. Tale preavviso sarà invece non inferiore a 1 (uno) mese rispetto alla decorrenza delle variazioni in caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in contratto. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione a Hera Comm tramite lettera raccomandata a.r. o fax, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali per le quali non siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, inclusa la disposizione che impone il rispetto dei menzionati termini di preavviso, non trovano applicazione, ad eccezione del caso in cui comportino una diminuzione di corrispettivi unitari previsti in contratto. In tal caso, troveranno applicazione le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI
22.1 La fornitura dei servizi energetici è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente contratto ed effettuata da Hera Comm in ottemperanza alle disposizioni previste dalle Autorità competenti.
22.2 L'Offerta Economica prevale sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto, laddove discordanti.
22.3 Il Cliente dichiara di essere stato informato, all'atto della sottoscrizione del Contratto, che, in alternativa all'offerta Commerciale prescelta, ha la facoltà di sottoscrivere un contratto nel mercato libero che prevede l'applicazione di un'offerta P.L.A.C.E.T. (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), a prezzo fisso o a prezzo variabile, e a condizioni contrattuali definite dall'ARERA.
22.4 Nessuna delle Parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente a Hera Comm, non è considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante.

Ai sensi della delibera 85/2024/R/GAS chiunque utilizza, anche occasionalmente, il gas metano fornito tramite reti, beneficia automaticamente di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas". Per approfondimenti sulla copertura assicurativa si può contattare lo Sportello per il consumatore al Numero verde 800.166.654 oppure con le modalità indicate nel sito www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia è reperibile sul sito www.heracomm.gruppohera.it oppure sul sito www.cig.it oppure rivolgendosi direttamente al più vicino Sportello Clienti.

Hera Comm S.p.A. - Servizio Clienti Business

Tel. 800.999.700
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00
sabato dalle 8:00 alle 18:00
Indirizzo mail: clienti.business@gruppohera.it

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO "DIARIO DEI CONSUMI"

ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto (di seguito il Contratto) si applicano le seguenti definizioni:
- Cliente: è il soggetto che ha sottoscritto con Hera Comm un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas a mercato libero aderendo all'Offerta, così come definita all'art. 3 del Contratto;
- Fornitura Energy: è il contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale sottoscritto con Hera Comm;
- Offerta: è l'Offerta Economica per i servizi energetici a mercato libero di Hera Comm per cui è previsto il Servizio;
- Sezione Diario Consumi: è l'interfaccia App disponibile tramite l'App My Hera che consente l'accesso al servizio on line di Diario dei Consumi;
- HERA Report di Analisi: è una funzionalità del Servizio, così come definito all'art. 2 del Contratto, che consente al Cliente di ricevere un report di riepilogo dei consumi analizzati. Le specifiche funzionalità sono descritte al paragrafo "Funzionalità del Servizio";
- Servizio: è il servizio di Hera Comm di "Diario dei Consumi".

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Contratto ha per oggetto il servizio di Hera Comm di "Diario dei Consumi", costituito dall'accesso da parte del Cliente alla sezione Diario dei Consumi dell'App My Hera e dall'invio di report periodici. Oltre alle funzionalità di base del Servizio (corrispondenti al livello "Basic"), il Cliente ha facoltà di usufruire di funzionalità aggiuntive (corrispondenti ai livelli "Plus" e "Premium" per l'energia elettrica e al livello "Plus" per il gas), fornendo le informazioni allo scopo richieste via App.
Il Servizio è teso a consentire al Cliente di acquisire una maggior consapevolezza sui propri consumi energetici e di adottare scelte di consumo votate ad un maggior risparmio energetico.

ART. 3 - CONDIZIONI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio sarà reso solamente per i Clienti che hanno sottoscritto l'offerta di fornitura di energia elettrica e/o gas (l'Offerta) che lo prevede, per tutti i POD/PdR per i quali l'Offerta stessa è stata attivata. Il Contratto è da considerarsi funzionalmente collegato alla Fornitura Energy.
Il Servizio sarà attivato dalla data di attivazione della Fornitura Energy collegata all'Offerta: qualora, per un qualsiasi motivo la Fornitura Energy venisse sospesa e/o cessasse, anche il Servizio verrà sospeso e/o cesserà.
Il primo Report di analisi sarà disponibile dopo l'invio della prima bolletta. L'accesso alla sezione dell'App My Hera del Diario dei Consumi sarà disponibile sin dall'avvio della fornitura.

ART. 4 - FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO
Il Servizio consiste:
- nell'invio al Cliente di report periodici (i Report) in formato digitale, con la stessa frequenza con cui viene inviata la bolletta per la Fornitura Energy, contenenti un'analisi sull'andamento nel tempo dei consumi ed il calcolo di alcuni indicatori specifici.
  I report analizzeranno i consumi fatturati di energia elettrica e/o gas del Cliente. A tal fine il Cliente, in fase di adesione all'Offerta, dovrà comunicare i seguenti dati:
- Numero di collaboratori: è il numero delle persone che occupano stabilmente l'edificio oggetto della Fornitura Energy;
- Superficie: è la superficie calpestabile dell'edificio oggetto della Fornitura Energy espressa in metri quadrati;
- Indirizzo di spedizione report: è l'indirizzo mail dell'invio elettronico della bolletta.

I Report non hanno valore fiscale e non sostituiscono la bolletta, che rimane l'unico documento valido dal quale scaturiscono gli obblighi di pagamento a carico del Cliente: eventuali anomalie riscontrate nei Report non costituiscono elemento per la sospensione dei pagamenti della Fornitura Energy e del canone di servizio, come indentificato al successivo art. 5.
4.1 Piattaforma Diario dei Consumi
La sezione Diario dei Consumi è disponibile da App My Hera. Al suo interno sarà possibile visualizzare i consumi misurati, il confronto con altri clienti con caratteristiche analoghe e i consumi rilevati in precedenza, nonché altri dettagli legati ai vari livelli del Diario dei Consumi

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO
L'efficacia del Servizio avrà decorrenza dall'attivazione della Fornitura Energy e termine alla cessazione della stessa, salvo recesso di Hera Comm da esercitarsi con apposita comunicazione con un preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
Il Cliente è il solo responsabile dell'utilizzo diretto o indiretto del Servizio e dovrà tenere indenne Hera Comm da ogni responsabilità, pretesa, reclamo, causa o azione derivante da o in qualunque modo connesse all'utilizzo del Servizio. Il Cliente è l'unico responsabile per l'utilizzo dei Servizio anche in caso di uso da parte di terzi che per qualunque motivo, con o senza autorizzazione del Cliente, accedano all'App My Hera con le credenziali di accesso del Cliente. Il Cliente dovrà collaborare con Hera Comm per ottemperare agli adempimenti legislativi e normativi, laddove necessari, per l'espletamento del Servizio.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DI Hera Comm
Hera Comm garantisce che il Servizio viene fornito in conformità alle leggi e in generale alla normativa applicabile. È esclusa ogni responsabilità di Hera Comm per l'interruzione, per la sospensione o per il malfunzionamento del Servizio dovuti a cause indipendenti dalla volontà della stessa, quali a titolo identificativo e non esaustivo l'interruzione, la sospensione o il malfunzionamento dell'operatività della rete internet o delle infrastrutture utilizzate del Cliente.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Hera Comm potrà sospendere il Servizio mediante l'inibizione al Cliente dell'accesso alla sezione di Diario dei Consumi nel caso di sospensione della Fornitura Energy per morosità. L'erogazione del Servizio riprenderà non appena il cliente avrà adempiuto agli obblighi di pagamento. Tuttavia, in tal caso, non sarà possibile recuperare l'eventuale livello superiore al livello "Basic" acquisito in precedenza.

ART. 9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alla legge italiana. Per ogni eventuale controversia tra Hera Comm e il Cliente inerente l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto, è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o il domicilio elettivo del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO "LAST CALL"

ARTICOLO 1 – Oggetto del Servizio
Il presente contratto ha ad oggetto l'erogazione, da parte di Hera Comm S.p.A. (di seguito, "la Società"), del servizio denominato "Last Call" (di seguito, anche solo il "Servizio").
Il Servizio consiste nel ricontattare il Cliente, nel caso in cui receda, allo scopo di cambiare fornitore, dal contratto di fornitura di energia elettrica e/ o gas precedentemente sottoscritto con la Società, al fine di proporre nuove offerte o promozioni adatte al profilo del Cliente.

ARTICOLO 2 – Adesione al Servizio
L'adesione al Servizio è gratuita e non comporta alcun costo aggiuntivo a carico del Cliente. L'adesione può essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas con la Società oppure successivamente, secondo le modalità definite dalla Società.

ARTICOLO 3 – Modalità di Contatto
Il Cliente potrà essere contattato utilizzando uno dei recapiti presenti nell'anagrafica della Società (telefono, e-mail, SMS o tramite eventuali altri recapiti forniti dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura).

ARTICOLO 4 – Condizioni di Attivazione del Servizio
La Società si riserva di non attivare il Servizio qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) presenza di morosità pregresse;
b) presenza di procedimenti contenziosi in corso con la Società;
c) non disponibilità, nell'anagrafica della Società, di validi recapiti di contatto.
La Società si riserva altresì la facoltà di non erogare il Servizio qualora il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica e/ o gas con la Società al fine di cambiare fornitore per più di due volte negli ultimi 24 mesi, relativamente al medesimo punto di fornitura.

ARTICOLO 5 – Durata e Recesso
Il Servizio è attivo per un periodo di sei (6) mesi dalla data di cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas da parte del Cliente.
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, mediante comunicazione scritta o tramite i canali di contatto messi a disposizione dalla Società.

ARTICOLO 6 – Trattamento dei Dati Personali
I dati personali del Cliente saranno trattati nel rispetto del GDPR e delle normative vigenti, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del servizio "Last Call", nel rispetto di quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nella documentazione contrattuale.

ARTICOLO 7 - Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alla legge italiana.
Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva il foro di Bologna.

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

SCHEDA TECNICA DI FORNITURA

scheda .....
allegato alla richiesta numero .....

CONSUMI TOTALI

Energia Elettrica (kWh/anno) ..... Gas (mc/anno) .....

☐ Riscaldamento ☐ Produzione (scegliere uno o entrambi)

ATTIVITÀ SVOLTA

☐ Agricoltura	☐ Attività ricreative/sportive	☐ Negozi specializzati	☐ Credito e assicurazioni
☐ Bar/ristorazione	☐ Grandi magazzini, iper/supermercati	☐ Lavorazioni elettriche	☐ Lavorazioni del legno
☐ Industria alimentare	☐ Lavorazioni gomma/plastica	☐ Lavorazioni meccaniche	☐ Lavorazioni chimiche
☐ Industria metallurgica	☐ Lavorazioni ceramiche	☐ Lavorazioni tessili/calzaturifici	☐ Edilizia
☐ Servizi alle imprese	☐ Hotel	☐ Ospedali/case di cura	☐ Pubblica Amministrazione

Codice ATECO ☐☐☐☐☐☐ Attività stagionale dal mese di ..... al mese di .....

DETTAGLIO ENERGIA ELETTRICA data di attivazione(*) .....

☐ Opzione energia certificata da fonti rinnovabili Convenzione/Promo .....

Denominazione offerta ..... Versione ..... Taglia .....

Indirizzo sede di fornitura .....

Comune ..... Provincia ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐

Distributore ..... Potenza disponibile dichiarata ..... kW

POD ..... Provenienza ☐ Mercato libero ☐ Mercato regolamentato

Tensione di fornitura ☐ BT ☐ MT Opzione tariffaria di trasporto .....

Venditore uscente ..... Azione commerciale .....

DETTAGLIO GAS NATURALE data di attivazione(*) .....

☐ Opzione Compensazione emissioni di CO_2 prodotte dal gas consumato Convenzione/Promo .....

Denominazione offerta ..... Versione ..... Taglia .....

Indirizzo sede di fornitura .....

Comune ..... Provincia ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐

Distributore ..... Correzione volumi ☐ Sì ☐ No

PDR (punto di riconsegna) ..... Giorni di prelievo ☐ 5/7 ☐ 6/7 ☐ 7/7 ☐ Altro.....

Matricola contatore ..... Classe contatore .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara di utilizzare il gas per:

☐ Riscaldamento (C1) ☐ Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C2) ☐ Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C3)

☐ Uso condizionamento (C4) ☐ Uso condizionamento + riscaldamento (C5)

☐ Uso tecnologico T1 (artigianale-industriale) ☐ Uso tecnologico + riscaldamento T2

(*), (**) La data di attivazione riportata potrebbe variare. L'eventuale diversa data di attivazione sarà comunicata tramite mail o SMS.

FORNITURA IN GESTIONE CALORE

Ragione Sociale Beneficiario ..... Partita Iva Beneficiario .....

Codice fiscale Beneficiario .....

Nome e Cognome del Beneficiario ..... Sede legale Beneficiario.....

E-mail Beneficiario ..... Numero di telefono Beneficiario.....

SERVIZIO LAST CALL

Il Cliente dichiara di voler aderire al Servizio Last Call e di accettare integralmente le relative Condizioni Generali di Fornitura.

Data ..... Firma ..... ☐ Sì ☐ No

☐ DIARIO DEI CONSUMI

Superficie stabile (mq) ..... Numero addetti .....

SEZIONE IMPOSTE: Dichiarazioni e Richieste del Cliente

Chiede l'applicazione IVA per Energia Elettrica al: ☐ 22% ☐ 10% ☐ Esenzione (vedi modulo/dichiarazione allegato)

Chiede l'applicazione IVA per Gas Naturale al: ☐ 22% ☐ 10% ☐ Esenzione (vedi modulo/dichiarazione allegato)

☐ **Chiede**, previa compilazione dell'apposito modulo allegato, l'applicazione dell'aliquota **accisa gas per combustione per usi industriali** di cui al D.Lgs n. 504/95 art. 26 del TUA. A tal fine allega: la richiesta, l'autocertificazione dati CCIAA All. "A" e copia del documento d'identità.

Responsabile esercizio e manutenzione impianto gas ..... Azione commerciale .....

Data ..... Il legale rappresentante .....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

SCHEDA TECNICA DI FORNITURA

scheda .....
allegato alla richiesta numero .....

CONSUMI TOTALI

Energia Elettrica (kWh/anno) ..... Gas (mc/anno) .....

☐ Riscaldamento ☐ Produzione (scegliere uno o entrambi)

ATTIVITÀ SVOLTA

☐ Agricoltura	☐ Attività ricreative/sportive	☐ Negozi specializzati	☐ Credito e assicurazioni
☐ Bar/ristorazione	☐ Grandi magazzini, iper/supermercati	☐ Lavorazioni elettriche	☐ Lavorazioni del legno
☐ Industria alimentare	☐ Lavorazioni gomma/plastica	☐ Lavorazioni meccaniche	☐ Lavorazioni chimiche
☐ Industria metallurgica	☐ Lavorazioni ceramiche	☐ Lavorazioni tessili/calzaturifici	☐ Edilizia
☐ Servizi alle imprese	☐ Hotel	☐ Ospedali/case di cura	☐ Pubblica Amministrazione

Codice ATECO ☐☐☐☐☐☐ Attività stagionale dal mese di ..... al mese di .....

DETTAGLIO ENERGIA ELETTRICA

data di attivazione(*) .....

☐ Opzione energia certificata da fonti rinnovabili Convenzione/Promo .....

Denominazione offerta ..... Versione ..... Taglia .....

Indirizzo sede di fornitura .....

Comune ..... Provincia ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐

Distributore ..... Potenza disponibile dichiarata ..... kW

POD ..... Provenienza ☐ Mercato libero ☐ Mercato regolamentato

Tensione di fornitura ☐ BT ☐ MT Opzione tariffaria di trasporto .....

Venditore uscente ..... Azione commerciale .....

DETTAGLIO GAS NATURALE

data di attivazione(*) .....

☐ Opzione Compensazione emissioni di CO_2 prodotte dal gas consumato Convenzione/Promo .....

Denominazione offerta ..... Versione ..... Taglia .....

Indirizzo sede di fornitura .....

Comune ..... Provincia ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐

Distributore ..... Correzione volumi ☐ Sì ☐ No

PDR (punto di riconsegna) ..... Giorni di prelievo ☐ 5/7 ☐ 6/7 ☐ 7/7 ☐ Altro.....

Matricola contatore ..... Classe contatore .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara di utilizzare il gas per:

☐ Riscaldamento (C1) ☐ Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C2) ☐ Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C3)

☐ Uso condizionamento (C4) ☐ Uso condizionamento + riscaldamento (C5)

☐ Uso tecnologico T1 (artigianale-industriale) ☐ Uso tecnologico + riscaldamento T2

(*), (**) La data di attivazione riportata potrebbe variare. L'eventuale diversa data di attivazione sarà comunicata tramite mail o SMS.

FORNITURA IN GESTIONE CALORE

Ragione Sociale Beneficiario ..... Partita Iva Beneficiario .....

Codice fiscale Beneficiario .....

Nome e Cognome del Beneficiario ..... Sede legale Beneficiario.....

E-mail Beneficiario ..... Numero di telefono Beneficiario.....

SERVIZIO LAST CALL

Il Cliente dichiara di voler aderire al Servizio Last Call e di accettare integralmente le relative Condizioni Generali di Fornitura.

Data ..... Firma ..... ☐ Sì ☐ No

☐ DIARIO DEI CONSUMI

Superficie stabile (mq) ..... Numero addetti .....

SEZIONE IMPOSTE: Dichiarazioni e Richieste del Cliente

Chiede l'applicazione IVA per Energia Elettrica al: ☐ 22% ☐ 10% ☐ Esenzione (vedi modulo/dichiarazione allegato)

Chiede l'applicazione IVA per Gas Naturale al: ☐ 22% ☐ 10% ☐ Esenzione (vedi modulo/dichiarazione allegato)

☐ **Chiede**, previa compilazione dell'apposito modulo allegato, l'applicazione dell'aliquota **accisa gas per combustione per usi industriali** di cui al D.Lgs n. 504/95 art. 26 del TUA. A tal fine allega: la richiesta, l'autocertificazione dati CCIAA All. "A" e copia del documento d'identità.

Responsabile esercizio e manutenzione impianto gas ..... Azione commerciale .....

Data ..... Il legale rappresentante .....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.
Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON L'ATTUALE FORNITORE

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ……

in qualità di mandante e titolare/legale rappresentante dell'impresa ……

e con P. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

relativamente alla/e fornitura/e di gas naturale/energia elettrica in regime di libero mercato sotto individuata/e:

INDIRIZZO DI FORNITURA	POD/PDR	IDENTIFICAZIONE POD/PDR	TRADER USCENTE	DATA DI DECORRENZA DEL RECESSO
		☐ EE* ☐ GAS*		
		☐ EE* ☐ GAS*		
		☐ EE* ☐ GAS*		
		☐ EE* ☐ GAS*		
		☐ EE* ☐ GAS*		
		☐ EE* ☐ GAS*		
		☐ EE* ☐ GAS*		
		☐ EE* ☐ GAS*		
		☐ EE* ☐ GAS*		

* Spuntare in caso di POD EE in Bassa Tensione e PDR GAS con consumo annuo inferiore a 200.000 Smc.

DICHIARA

- di aver sottoscritto il presente contratto di fornitura in regime di mercato libero, avente decorrenza dalla data di attivazione dei relativi contratti di trasporto gas ed energia elettrica a nome di Hera Comm S.p.A.;
- in relazione al servizio di gas naturale e di energia elettrica, di rilasciare procura ad Hera Comm S.p.A., a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente. Il recesso è esercitato da Hera Comm S.p.A., mediante l'invio della richiesta di switching al SII;
- di autorizzare Hera Comm S.p.A. a ricevere e gestire sin da ora, dal distributore responsabile dei punti di erogazione, i dati relativi ai medesimi punti, inclusi i dati storici di misura.

Luogo e data ..... Firma .....

DICHIARA INOLTRE

- in caso di attivazione di contratto di fornitura di energia elettrica, di non essere titolare di alcuna fornitura attiva di energia elettrica in media tensione (MT) con il precedente fornitore;
- in caso di attivazione di contratto gas, di essere titolare di punti di riconsegna con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.

Luogo e data ..... Firma .....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

MODULO RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

TIPO DI RICHIESTA

Indicare che tipo di richiesta si intende effettuare

☐ Reclamo ☐ Richiesta di informazioni

CLASSIFICAZIONE (indicare uno degli argomenti sotto riportati)

Contratti Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite		**Morosità e sospensione** Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell'alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor)	
Mercato Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate		**Fatturazione** Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi	
Misura Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento		**Connessioni, lavori e qualità tecnica** Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza	
Bonus sociale Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni		**Qualità commerciale** Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione	
Altro Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza			

SERVIZIO

Indicare per quale servizio si inoltra la richiesta e il relativo codice identificativo della fornitura

☐ Energia Elettrica POD ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋

Autolettura F1 ..... F2 ..... F3 ..... Data autolettura ...../...../.....

☐ Gas naturale PDR ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋⌋

Autolettura ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊ Data autolettura ...../...../.....

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

Nome e Cognome / Azienda .....

Indirizzo di fornitura .....

Comune ..... Provincia ⌊⌊⌋ CAP ⌊⌊⌊⌊⌋

Codice cliente ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌋

MODALITÀ DI RISPOSTA

Indicare come si preferisce ricevere risposta (barrare la casella corrispondente)

☐ Posta (inserire indirizzo se diverso da quello di fornitura) .....

☐ Fax (inserire numero) .....

☐ E-mail (inserire indirizzo) .....

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA *(scrivere in stampatello; in caso di necessità è possibile continuare a scrivere sul retro)*

.....

Allegati ☐ SÌ n° ..... ☐ NO

Data richiesta ..... Firma .....

Grazie per la sua collaborazione. L'azienda si impegna a utilizzare quanto da Lei segnalato per migliorare la qualità del servizio. In particolare in caso di reclamo sarà nostra cura inviarLe entro 30 giorni solari una risposta scritta circa l'esito degli accertamenti compiuti. La presente richiesta può essere spedita tramite posta o inviata via fax al seguente recapito della Gestione Clienti:

- Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) - Fax 0542 368 165 - e-mail clienti.business@gruppohera.it oppure clienti@gruppohera.it

Si invita l'interessato a prendere visione dell'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e fornita all'atto di conclusione del contratto di fornitura.

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

DETTAGLIO ENERGIA ELETTRICA *(continua descrizione richiesta)*

Spett.le
Hera Comm Spa
Via Molino Rosso, 8
40026 - Imola (BO)
Fax 0542 843189
clienti.business@gruppohera.it

Richiesta applicazione aliquota IVA 10% sulle forniture di energia elettrica
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

Denominazione / Ragione Sociale ……

Sede legale in Via/P.zza …… n. ……..

Comune…… Prov. ……..

P.IVA / Cod. Fiscale ……

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

residente a …… in via …… n.……

nella sua qualità di legale rappresentante della Società / Ente / Organismo / Soggetto sopra indicata,

CONSAPEVOLE

- della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
- che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell'istanza di seguito espresse;
- che per l'applicazione dell'IVA alla fornitura di EE all'utenza sopra indicata occorre in particolare fare riferimento all'art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;
- che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del EE dovranno essere tempestivamente comunicati al fornitore e comporteranno eventualmente l'assoggettamento ad una diversa applicazione dell'IVA;
- che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere al fornitore,

DICHIARA

relativamente al punto di fornitura seguente (o ai punti di fornitura indicati nell'Allegato D)

INDIRIZZO *(via, civico, comune, prov.)*	**N. POD**

barrare una delle caselle seguenti

☐ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni; imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 79/E del 25.03.2009 di cui dichiara di essere a conoscenza;
e in particolare nel Gruppo _____, Specie n. _____;

codice ateco 2007 : _____

☐ che la ditta/società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e i consumi sono destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa agricola;

☐ che il consorzio di bonifica e di irrigazione qui rappresentato utilizza esclusivamente l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque;

☐ che l'Energia Elettrica fornita per l'utenza/e sopra indicata/e viene utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali / abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n°82/E) :

barrare la casella di interesse :

☐ caserme ☐ scuole ☐ asili ☐ case di riposo

☐ conventi ☐ orfanotrofi ☐ brefotrofi ☐ carceri mandamentali

☐ condomini

• che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;

• che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività di impresa, ovvero, per l'effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - IVA anche se in regime di esenzione;

• che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;

• che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso;

• che i condomini sono composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali ovvero da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale (risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 142/E pubblicata in data 3 marzo 2021);

CHIEDE

che alla fornitura riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati nella tabella allegata, stipulato con Hera Comm Spa, sia applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.

A tal fine allega **copia del documento d'identità** valido e leggibile del richiedente.

Luogo e Data

..... lì.....

Il Richiedente

.....

Spett.le
Hera Comm Spa
Via Molino Rosso, 8
40026 - Imola (BO)
Fax 0542 843189
clienti.business@gruppohera.it

Richiesta applicazione aliquota IVA 10% sulle forniture di Gas Naturale
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

Denominazione / Ragione Sociale ……
Sede legale in Via/P.zza …… n. ……
Comune…… Prov. ……
P.IVA / Cod. Fiscale ……

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……
residente a …… in via …… n.……

nella sua qualità di legale rappresentante della Società / Ente / Organismo / Soggetto sopra indicata,

CONSAPEVOLE

- della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
- che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell'istanza di seguito espresse;
- che per l'applicazione dell'IVA alla fornitura di Gas all'utenza sopra indicata occorre in particolare fare riferimento all'art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;
- che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Gas dovranno essere tempestivamente comunicati al fornitore e comporteranno eventualmente l'assoggettamento ad una diversa applicazione dell'IVA;
- che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere al fornitore,

DICHIARA

relativamente al punto di fornitura seguente (o ai punti di fornitura indicati nell'Allegato D)

INDIRIZZO *(via, civico, comune, prov.)*	**N. PDR**

barrare una delle caselle seguenti

☐ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni; imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione Agenzia delle Entrate 79/E del 25.03.2009 di cui dichiara di essere a conoscenza;
e in particolare nel Gruppo _____, Specie n. _____;

codice ateco 2007 : _____

☐ che la ditta/società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e i consumi sono destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa agricola;

☐ che il gas naturale fornito alla Ditta/Società/Ente qui rappresentata è destinato alla centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore, dotata di licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di .....n.....

- che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come sostituito dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas naturale destinata alla produzione di energia elettrica, determinata secondo i criteri sotto specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell'applicazione delle accise;
- che per la determinazione della quantità di gas impiegata per la produzione di energia elettrica:
  - ☐ è utilizzato il criterio concordato con l'Agenzia delle Dogane di..... con apposito verbale Prot.n..... del .....in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica: ***(allegare copia Verbale)***;
  - ☐ non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con l'Agenzia delle Dogane di....., è utilizzato il consumo specifico convenzionale pari a 0,22 mc per kWh (punto 11 della tabella A allegata al D.Lgs 504/95, come introdotto dal D.L. 119/2018 convertito nella legge n. 136/2018).

CHIEDE

che alla fornitura riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati nella tabella allegata, stipulato con Hera Comm Spa, sia applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.

A tal fine allega **copia del documento d'identità** valido e leggibile del richiedente.

Luogo e Data

..... li.....

Il Richiedente

.....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

RICHIESTA ALIQUOTA D'IVA AL 10%

ALLEGATO "D"

da compilarsi per le richieste multiple afferenti diversi punti di fornitura gas naturale e/o di energia elettrica.

Elenco dei punti di fornitura gas e/o di energia elettrica per i quali si chiede l'applicazione dell' IVA al 10%

N	N. POD/PDR	UBICAZIONE *(Via, Civico, Comune, Prov.)*	ATTIVITÀ ESERCITATA NEL SITO *(descrivere)*
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Luogo e Data

_____ lì _____

Firma leggibile del Richiedente

_____

Spett.le
Hera Comm Spa
Via Molino Rosso 8
40026 - Imola (BO)
clienti@pec.gruppohera.it

ISTANZA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE USI NON DOMESTICI ed USI PROMISCUI (Artt. 26.5 e 26.6 D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 "Testo Unico Accise", così come modificato dal D.Lgs. 28/03/2025 n. 43) - Decreto MEF 29/12/2025 - Circolare ADM 32/2025 02/12/2025

MOTIVO DI PRESTAZIONE

☐ NUOVA FORNITURA GAS ☐ CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE D'USO
☐ REVISIONE DOCUMENTAZIONE CON CONFERMA DESTINAZIONE D'USO ☐ VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
☐ ALTRO

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a ……
Il …… residente a …… Prov. ……
In Via/P.zza …… n. ……
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sotto indicata, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DATI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Denominazione / Ragione Sociale ……
Sede legale in Via/P.zza …… n. ……
Comune …… Prov. ……
P.IVA …… Cod. Fiscale ……
Tel. …… Indirizzo mail / pec ……
Indirizzo di fornitura …… n ……
Comune …… Prov. ……
Codice PDR n. ……e che l'attività esercitata dal titolare della fornitura risulta la seguente (breve descrizione)
…… CODICE ATECO 2025:……

In caso di diverse forniture: ☐ **vedi Allegato Punti di Fornitura firmato in ogni pagina alla presente dichiarazione**

DICHIARA, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che è stato informato in merito alle seguenti condizioni inerenti la fornitura di gas naturale per combustione per usi non domestici oggetto della presente richiesta e di accettare senza riserve le suddette condizioni:

- l'aliquota d'accisa per usi non domestici verrà applicata dalla data di ricevimento della presente richiesta, da parte del fornitore, e sarà riconosciuta sulla base delle dichiarazioni fornite e dei documenti allegati;
- non sono in ogni caso assoggettabili all'aliquota d'accisa per usi non domestici gli impieghi di gas naturale ad uso abitativo e pertinenze (abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.) anche se all'interno del recinto industriale, salvo l'eventuale abitazione del custode funzionale alla guardiania e sorveglianza del complesso produttivo, o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l'attività; usi in uffici pubblici, usi degli studi professionali, usi nei locali di istituti di credito, usi nei locali di istituti di istruzione, usi per la produzione di energia termica ai fini della cessione a terzi, per usi domestici usi nei serbatoi di autoveicoli medianti impianti derivati dalle rete di distribuzione del gas a servizio degli immobili anzidetti;
- qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fornite, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e, in tal caso, le verrà addebitato quanto dovuto per accise, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che il fornitore sarà tenuto a versare all'Amministrazione Finanziaria;
- oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504 prevede anche sanzioni di carattere penale;
- le informazioni fornite devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente al fornitore, in caso di variazioni di quanto in precedenza dichiarato (es. variazione della titolarità della fornitura, variazione dell'impiego del gas, variazione dell'attività svolta, variazione della destinazione d'uso dei locali);
- Il diverso impiego del gas naturale fornito e/o la variazione nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento alle aliquote di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale previste per usi domestici.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

DICHIARA INOLTRE CHE:

La ditta qui presente risulta:

☐ Iscritta alla camera di commercio di …… in qualità di:

- ☐ IMPRESA INDUSTRIALE - Iscrizione Registro imprese n ….....
- ☐ IMPRESA ARTIGIANA - Iscrizione Albo Imprese Artigiane n ….....
- ☐ IMPRESA AGRICOLA - Iscrizione Registro imprese n ….....
- ☐ ALTRO (specificare) ……..…….…….. n ….....

☐ In attesa di iscrizione: si allega la domanda di iscrizione presentata in data …..... (il n. di iscrizione sarà comunicato - ad integrazione della presente documentazione - appena sarà disponibile).

Numero REA…....

NB: L'indicazione dell'iscrizione presso la CCIAA è obbligatoria per i consumatori finali che svolgono attività economica

CHIEDE, pertanto, che ai consumi afferenti la predetta fornitura (o le forniture riportate nell' "Allegato Punti di Fornitura") venga applicata l'aliquota di accisa per combustione per usi non domestici prevista nell'Allegato I al TUA, per gli impieghi nell'attività indicata nella casella selezionata nella seguente tabella:

☐	01	PRODUZIONE INDUSTRIALE DI BENI E SERVIZI (impieghi nell'ambito di impresa industriale, in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva)
☐	02	PRODUZIONE ARTIGIANALE DI BENI E SERVIZI (impieghi nell'ambito di impresa artigiana, in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva)
☐	03	AGRICOLTURA E SILVICOLTURA (impieghi nell'ambito di impresa agricola o silvicola in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva)
☐	04	DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (impieghi nei locali di distribuzione e/o vendita all'ingrosso e/o al minuto - compresi bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili)
☐	05	CENTRO COMMERCIALE (impieghi negli spazi comuni e nei locali destinati alla vendita all'interno di un centro commerciale) - **vedi nota 3**)
☐	06	SETTORE ALBERGHIERO (impieghi nell'ambito di impresa alberghiera, o di struttura ricettiva con fine di lucro — hotel, motel, camping, case vacanze, villaggio turistico, agriturismo, affittacamere, b&b, ostelli, e simili)
☐	07	RISTORAZIONE (impieghi negli esercizi di ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ecc.) e PANIFICAZIONE
☐	08	SANITÀ PRIVATA (impieghi effettuati negli ospedali, nelle case di cura e nei poliambulatori privati, compresi gli ambulatori di fisioterapia)
☐	09	SANITÀ PUBBLICA (impieghi nell'ambito delle Aziende e/o Enti Ospedalieri e in altre strutture operative delle Aziende dei Servizi Sanitari Regionali)
☐	10	ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (impieghi in impianti sportivi adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro)
☐	11	ATTIVITÀ SPORTIVA (impieghi in impianti sportivi adibiti allo svolgimento di attività sportiva gestiti con fini di lucro- es centri natatori)
☐	12	ATTIVITÀ RICETTIVE (svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro e strutture annesse a tali impianti)
☐	13	ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI/INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO /LUOGHI DI CULTO (rientrano biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, chiese ed oratori)
☐	14	PRODUZIONE INDUSTRIALE DI BENI E SERVIZI CON CESSIONE DI PARTE DEL GAS NATURALE AD ALTRE DITTE UBICATE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO COMPLESSO INDUSTRIALE (Rif.to Telescritto M.F. n. 9104848 del 30/9/1991): allegare anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione (redatte ai sensi dell'art 46 D.P.R. 445/2000) delle ditte verso cui avviene la cessione del gas per uso industriale con l'indicazione del codice ATECO 2007, corredate da copia dei documenti di identità dei rispettivi legali rappresentanti
☐	15A	GESTIONE CALORE / GESTIONE ENERGETICA - per il PDR sopra indicato. La Ditta/Società qui rappresentata cede in tutto o in parte calore/energia termica alla Ditta /Società ..... iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di ..... con il nr. Iscrizione .....con il seguente codice ATECO 2025 ☐☐☐☐☐☐ ovvero all'Ente ..... la cui attività svolta è ..... di cui ha acquisito sia la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'uso industriale e/o non (l'aliquota "usi non domestici" trova applicazione soltanto qualora l'utilizzatore finale sia legittimato ad usufruire del predetto trattamento fiscale). **NB: qualora nel punto di fornitura il calore sia ceduto, in tutto o in parte, a più soggetti giuridici e in presenza di usi promiscui, vedi nota 4).**
☐	15B	GESTIONE CALORE / GESTIONE ENERGETICA - **in presenza di più contratti di fornitura**. La Ditta/Società qui rappresentata, intestataria dei PDR indicati **nell'Allegato Punti di Fornitura**, cede in tutto o in parte calore agli utilizzatori finali ivi indicati, dei quali ha acquisito sia la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'uso industriale e/o non (l'aliquota "usi non domestici" trova applicazione soltanto qualora l'utilizzatore finale sia legittimato ad usufruire del predetto trattamento fiscale). **NB: qualora nel punto di fornitura il calore sia ceduto, in tutto o in parte, a più soggetti giuridici e in presenza di usi promiscui, vedi nota 4).**
☐	16	TELERISCALDAMENTO alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della L. 9/1/1991 n. 10, anche se riforniscono utenze civili - (art. 26 del D.Lgs. n. 504/95) per i quali la Ditta/Società qui rappresentata: ha provveduto a presentare direttamente istanza per il riconoscimento dell'aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione, ovvero l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente di ..... con lettera prot. ..... del ..... ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (**si allega l'autorizzazione del predetto Ufficio** - la mancata produzione dell'allegato non da titolo al riconoscimento dell'agevolazione in quanto la minore aliquota è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane competente);
☐	17	PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica - (agevolazione di cui al punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95) per i quali la Ditta/Società qui rappresentata: ha provveduto a presentare direttamente istanza per il riconoscimento dell'aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione,. • Sola produzione diretta o indiretta di energia elettrica nei limiti previsti dal c. 9 bis 1 e 9-quinquies art. 21 D.lgs. 504/95 (coefficiente 0,25 smc/kwh) codice impianto ..... • Generazione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione), nei limiti previsti da c. 9ter art. 21 D.lgs. 504/95 (coefficiente 0,22 smc/kwh) – codice impianto .....
☐	18	USI PROMISCUI - Da compilare nei casi in cui il gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, viene contestualmente utilizzato in impieghi differenti, per usi non domestici e per usi domestici o altri utilizzi, con esclusione dell'uso autotrazione. Allegare una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente (vedi nota 4), recante la determinazione delle percentuali sotto riportate e le motivazioni per cui non è possibile installare strumenti di misura atti a distinguere i consumi per le diverse destinazioni d'uso: .....% Usi domestici (descrivere attività) ....% Usi non domestici (descrivere attività) ....% altre tipologie previste dal TUA (specificare)..... stima mc annuali che si prevede di utilizzare .....
☐	19	RETI INTERNE E DI UTENZA Per ottenere la riduzione del 40%, il consumatore deve essere titolare e utilizzatore unico del gas fornito tramite tutti i PDR/serbatoi nello stesso sito industriale. Se i consumi annuali superano la soglia di 1200000 - come statuito dall'art. 2, comma 11, della legge n. 203 del 2008, deve inviare a Hera Comm S.p.A/Esternergy una dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) per attestare l'avvenuto superamento.

ATTENZIONE! DOCUMENTI DA ALLEGARE:

1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A. ovvero COPIA DELLO STATUTO in caso di attività ricettiva o sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro;

2) COPIA del DOCUMENTO D'IDENTITÀ in corso di validità;

3) PER I CENTRI COMMERCIALI (punto 5): una dettagliata relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale contenente un prospetto con l'indicazione delle % di consumo attribuibili a ogni singola attività presente con la relativa aliquota d'accisa applicabile e la % di consumo attribuibile alla gestione degli spazi comuni con l'indicazione dei criteri di ripartizione dei relativi costi; le certificazioni delle ditte verso cui avviene la fornitura di calore, con l'indicazione del codice ATECO 2007, corredate da copia dei documenti d'identità dei rappresentanti legali.
Il cliente finale, inoltre, deve comunicare al venditore eventuali variazioni degli impieghi per oltre 0,5 punti percentuali mediante PEC entro 15 giorni dalla data della variazione;

4) IN PRESENZA DI USI PROMISCUI (usi non domestici e non): una dettagliata relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale con l'indicazione delle % di consumo attribuibili ai diversi utilizzi con la relativa aliquota d'accisa applicabile e l'indicazione dei motivi tecnici e/o economici giustificativi dell'utilizzo dell'unico contatore. Il cliente finale, inoltre, deve comunicare al venditore eventuali variazioni degli impieghi per oltre 0,5 punti percentuali mediante PEC entro 15 giorni dalla data della variazione;

5) RETI INTERNE DI UTENZA GAS: indicata anche come RIG, si intende un apparato, collegato ad un PDR, attraverso il quale il Gas naturale è messo a disposizione, da parte del titolare del PDR ad una pluralità di soggetti indicati come "utenti della RIG", che lo utilizzano nell'ambito di un unico sito industriale;

6) In caso di CONTINUITÀ DI TRATTAMENTO FISCALE rispetto al fornitore precedente (art. 14 c. 2 D.MEF 29/12/2025) allegare copia fattura di cessazione o ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore in cui si evidenzia l'aliquota di accisa applicata, per poter applicare l'agevolazione di accisa dalla data dello switch.

Luogo e data

.....

Firma del rappresentante legale e Timbro aziendale

.....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

ALLEGATO PUNTI DI FORNITURA ALLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995 n. 504 COME MODIFICATO DAL D.LG.S 43/2025 (GAS NATURALE PER COMBUSTIONE PER USI NON DOMESTICI)

Da compilarsi per le richieste multiple afferenti diversi punti di fornitura

Elenco dei punti di fornitura gas naturale per i quali si chiede l'applicazione dell'accisa ai sensi del D.lgs 504/1995 n.504 come modificato dal Decreto Legislativo n. 43/2025

N	*PDR/REMI*	*UBICAZIONE (Via Civico Comune)*	*RAGIONE SOCIALE UTILIZZATORE FINALE (da compilarsi solo in caso di Cessione Calore)*	*ATTIVITÀ ESERCITATA NEL SITO DALLA SOCIETÀ INTESTATARIA DEL CONTRATTO (descrivere indicando anche il codice ATECO per ditte iscritte al registro imprese)*	*IMPIEGO DEL GAS*	*Riservato Aziende / Enti Ospedalieri e ASL (STRUTTURA OPERATIVA indicare SI o NO)*
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Luogo e Data

.....

Firma del rappresentante legale

.....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ANNO 2025 - Hera Comm S.p.A.

(Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) – Allegato alla Delibera ARERA n.413/2016)

Si riportano di seguito gli standard specifici e generali di qualità commerciale previsti da ARERA:

Livelli specifici di qualità:

1) Tempo di rettifica di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione;
2) Tempo di rettifica di doppia fatturazione
3) Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti.

Dalla data della richiesta del Cliente:

1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale, 60 giorni solari in tutti gli altri casi;
2) la rettifica di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari;
3) la risposta motivata ai reclami scritti deve essere eseguita entro 30 giorni solari.

Se lo standard specifico di qualità non è rispettato, Hera Comm è tenuta a versare al Cliente, a titolo di indennizzo automatico, un importo pari a 25,00 euro.

L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
b. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
c. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Livelli generali di qualità:

1) Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni.

La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute.

MERCATO LIBERO DEL GAS NATURALE - CLIENTI BASSA PRESSIONE DOMESTICI

Livelli specifici di qualità	**Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta**	
	ARERA - Vincoli di tempo per ogni prestazione	**Hera Comm S.p.A. - Tempo medio rilevato anno 2025**
Tempo di risposta motivata a reclami scritti	30 giorni solari	8,5
Tempo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	4,5
Tempo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	0

Livelli generali di qualità	**Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta**	
	ARERA - Vincoli di tempo per ogni prestazione	**Hera Comm S.p.A. - Tempo medio rilevato anno 2025***
Tempo di risposta a richieste scritte di informazione	30 giorni solari per il 95% delle richieste	8,5

* calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento

MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA - CLIENTI BASSA TENSIONE (BT) DOMESTICI

Livelli specifici di qualità	**Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta**	
	ARERA - Vincoli di tempo per ogni prestazione	**Hera Comm S.p.A. - Tempo medio rilevato anno 2025**
Tempo di risposta motivata a reclami scritti	30 giorni solari	8,1
Tempo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	16,7
Tempo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	3,7

Livelli generali di qualità	**Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta**	
	ARERA - Vincoli di tempo per ogni prestazione	**Hera Comm S.p.A. - Tempo medio rilevato anno 2025***
Tempo di risposta a richieste scritte di informazione	30 giorni solari per il 95% delle richieste	6,9

* calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Interessati	Tutti i Clienti e i potenziali Clienti dei servizi energy (energia elettrica, gas).	
Titolare del trattamento	Il Titolare è Hera Comm S.p.A., con sede legale in Imola, in Via Molino Rosso 8, numero di telefono 0542.843111.	
Contitolari del trattamento	Per le finalità di cui alle lettere e. f. g. h. i. l. (limitatamente agli esiti dell'attività di verifica interna inerente informazioni sugli insoluti, sulle tempistiche di pagamento e su tentativi di frode) di cui al paragrafo "Finalità" che segue Hera Comm S.p.A. ed EstEnergy S.p.A. (con sede legale in Via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS) numero di telefono 040/2424800) sono Contitolari del trattamento. Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, che le sia messo a disposizione l'estratto dell'Accordo di contitolarità sottoscritto dai Contitolari, inviando una richiesta ad uno dei canali di contatto indicati nel paragrafo che segue, "Diritti dell'Interessato e diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo".	
Data Protection Officer	Il DPO potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo.heracomm@gruppohera.it	
Dati personali trattati	Oggetto della presente informativa è il trattamento dei dati personali comuni necessari al soddisfacimento della richiesta o alla gestione dei rapporti intercorrenti tra le Parti. Considerato che i dati personali possono essere stati acquisiti da fonti diverse dall'Interessato, informiamo che il trattamento potrà avere ad oggetto anche le seguenti categorie di dati personali: - dati anagrafici - informazioni economiche e finanziarie.	
Fonte dei dati	Considerato che i dati personali possono essere stati acquisiti da fonti diverse dall'Interessato, informiamo che la fonte dei dati è rappresentata da istituti che forniscono valutazioni del credito e/o da enti autorizzati all'attività di investigazione.	
Base giuridica	***Finalità***	***Natura del conferimento***
Contrattuale/ precontrattuale	a) Consentire la conclusione del contratto di somministrazione e le relative attività preliminari, la sua esecuzione e l'adempimento delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili; b) Rispondere ad eventuali reclami, richieste, segnalazioni; c) Gestire il contenzioso (diffide; arbitrati; controversie giudiziarie; ecc.).	Il conferimento dei Suoi dati è volontario ma necessario per consentire al Titolare di concludere il contratto di somministrazione richiesto e di erogare gli eventuali ulteriori servizi richiesti nell'ambito del medesimo contratto.
Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare	d) Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni impartite dalle Autorità.	Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio.
Consenso	e) Effettuazione di contatti telefonici e comunicazioni elettroniche per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di prodotti o servizi diversi da quelli di cui alla lettera n), o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o, comunque, per finalità promozionali; f) Svolgimento di attività volte all'analisi delle preferenze, abitudini e/o scelte di consumo dell'interessato, dallo stesso manifestate anche attraverso l'utilizzo delle digital properties del Titolare (ad es. siti internet, Servizi Online, App, pagine social ecc...), al fine di offrire prodotti e servizi in linea con il suo profilo.	Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
Interesse legittimo	g) Fornire report di analisi dei consumi e proporre comportamenti efficienti per un uso più consapevole delle risorse ambientali, svolgere indagini per la rilevazione della soddisfazione dei clienti, anche attraverso l'invito a rilasciare recensioni su prodotti e servizi di Hera Comm, al fine di migliorare i servizi offerti; effettuare campagne informative; h) Svolgere analisi aggregate sulle caratteristiche e sui comportamenti dei clienti, derivanti anche dall'utilizzo delle digital properties del Titolare, per identificare trend, ottimizzare le strategie di business, la gestione del portafoglio e del credito; i) Svolgere analisi sulle caratteristiche e sui comportamenti dei clienti, derivanti anche dall'utilizzo delle digital properties del Titolare, per migliorare i servizi e la customer experience, rendere più efficaci le comunicazioni informative e di sensibilizzazione; personalizzare le comunicazioni commerciali attraverso forme di segmentazione non invasiva; l) Valutare, in fase di acquisizione del Cliente, l'affidabilità creditizia del richiedente il servizio. m) Effettuare verifiche sulla correttezza dei dati identificativi, anagrafici e fiscali forniti dall'interessato, nonché sulla validità e coerenza della documentazione allegata, anche mediante consultazione di banche dati pubbliche e private, inclusa SCIPAFI, al fine di prevenire frodi, furti d'identità, utilizzi impropri dei servizi.	In relazione a tali Finalità, il Titolare ha effettuato un'attenta valutazione per bilanciare adeguatamente i propri interessi con i diritti e le libertà degli interessati. Lei può esercitare in qualunque momento il diritto di opposizione (salvo che il Titolare dimostri l'esistenza di nuovi motivi cogenti legittimi prevalenti e salvi l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). L'opposizione non pregiudicherà in alcun modo l'esecuzione dei servizi richiesti.
Articolo 130, comma 4 del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come successivamente modificato e/o integrato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy")	n) Trasmettere, attraverso le coordinate di posta elettronica da Lei fornite, comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti (c.d. "soft spam").	Lei ha la possibilità di opporsi all'invio di soft spam anche inviando una richiesta scritta a uno dei canali di contatto indicati nel paragrafo che segue, "Diritti dell'Interessato e diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo". L'opposizione non pregiudica la liceità del trattamento prima dell'opposizione.
Articolo 130, comma 3-bis del Codice Privacy	o) Effettuare comunicazioni commerciali attraverso contatti telefonici o posta cartacea, previa verifica dei contatti presenti nel Registro delle Opposizioni.	L'interessato ha la possibilità di opporsi mediante l'iscrizione del numero di cui è intestatario e degli altri dati personali nel Registro delle Opposizioni.
Revoca del consenso	Il consenso può essere revocato in ogni momento inviando una richiesta scritta a uno dei canali di contatto indicati nel paragrafo che segue, "Diritti dell'Interessato e diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo". La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.	
Modalità del trattamento	Le modalità del trattamento per finalità di marketing comprendono anche: 1) l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata; 2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo; 3) l'impiego del telefono e della posta cartacea.	
Destinatari	I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all'assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. Il trattamento intero o fasi di esso potranno essere eseguiti per conto del Titolare da Società terze, appartenenti o meno al Gruppo Hera, le quali agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati a società del Gruppo Hera e/o a terzi legati contrattualmente alle Società del Gruppo o a soggetti delegati dall'interessato. Ove necessario per ragioni contrattuali o per obblighi di legge o finalità istituzionali, nel rispetto della normativa privacy, i dati personali potranno essere comunicati a Terzi, ad Autorità competenti, a Organi di vigilanza e controllo. I suoi dati non saranno diffusi.	
Trasferimenti di dati fuori dall'Unione Europea - Spazio Economico Europeo	I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Ove si renda necessario trasferire i dati in Paesi extra- UE/SEE, questi saranno trasferiti in conformità a quanto previsto dal GDPR.	
Periodo di conservazione dei dati	Il periodo di conservazione dei dati è definito all'interno del documento Policy di data retention di Hera Comm S.p.A., rinvenibile sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.heracomm.gruppohera.it, nella sezione Privacy Policy.	
Diritti degli interessati e diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo	Lei ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento e la portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del REG UE 2016/679) rivolgendosi direttamente al Titolare inviando una raccomandata a.r. - "Diritti dell'interessato"- indirizzata a - Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO), tramite mail a clienti.business@gruppohera.it oppure tramite pec a heracomm@pec.gruppohera.it oppure, quando l'esercizio del diritto riguardi una della Finalità perseguite da Hera Comm S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento (ovvero quelle di cui alle lettere. e. f. g. h. i. l. del Paragrafo "Finalità"), può rivolgersi anche a: - EstEnergy S.p.A., Via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS), tramite mail a clienti.business.NE@gruppohera.it oppure tramite pec a estenergy@pec.gruppohera.it. L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante competente.	

La versione aggiornata della presente informativa è pubblicata sul sito www.heracomm.gruppohera.it, nella sezione Privacy Policy.

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DELL'ART. 6 DEL CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

La Informiamo che per dare seguito alla Sua richiesta procediamo a trattare i Suoi dati come segue.

Interessati	I richiedenti un nuovo contratto per l'erogazione di servizi energy - Gas e/o Energia Elettrica.
Titolare del trattamento	HERA COMM S.p.A., con sede legale in Imola (BO), via Molino Rosso n.8, numero di telefono 0542.843111, posta elettronica certificata heracomm@pec.gruppohera.it.
Dati personali raccolti	I dati personali trattati sono: - codice fiscale e partita Iva - informazioni economiche e finanziarie raccolte dal Titolare attraverso la consultazione di sistemi di informazione creditizia (le informazioni comprendono anche delle elaborazioni)
Fonte dei dati personali	Il Titolare tratta: - le informazioni che Lei stesso ci fornisce; - le informazioni che ottiene consultando appositi sistemi (SIC). I dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio provengono dal Sistema di Informazione Creditizia (SIC) di CRIF S.p.A.
Base giuridica	Il trattamento si basa sull'interesse legittimo del Titolare alla corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti, alla prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.
Finalità	I dati personali identificativi – codice fiscale e partita Iva - sono utilizzati per la consultazione del Sistema di Informazione Creditizia di CRIF S.p.A. Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate con la finalità di valutare il rischio creditizio: verifica della Sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Tali informazioni sono trattate per l'avvio di nuovi rapporti contrattuali, per le verifiche necessarie all'instaurazione e gestione di tali rapporti, anche precontrattuali, per la fornitura dei servizi suddetti e per le relative modalità e condizioni di pagamento. I Suoi dati saranno utilizzati per attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring) nell'ambito del processo per la conclusione del Suo contratto con noi.
Natura del conferimento	Il trattamento dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.
Modalità	I dati personali saranno trattati con strumenti informatici ed anche in versione cartacea, con l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
Destinatari	I dati forniti non saranno diffusi. Il trattamento intero o fasi di esso potranno essere eseguiti da Società del Gruppo Hera, in particolare da Hera S.p.A., o da fornitori esterni, che agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all'assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. Al fine di valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, interroghiamo attraverso i suoi dati - codice fiscale e partita Iva– il Sistema di Informazione Creditizia CRIF S.p.A, autonomo titolare del trattamento. CRIF S.p.A. saprà che Lei ha presentato a noi una richiesta di contratto.
Trasferimenti di dati fuori dall'Unione Europea	I Suoi dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati	Il periodo di conservazione dei dati è definito all'interno del documento Policy di data retention di Hera Comm S.p.A., rinvenibile sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.heracomm.gruppohera.it, nella sezione Privacy Policy.
Diritti dell'Interessato e diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo	Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano inviando una raccomandata a.r. - "Diritti dell'interessato"- indirizzata a Hera Comm S.p.A., via Molino Rosso 8, Imola, una e-mail a clienti.famiglie@gruppohera.it oppure una PEC a heracomm@pec.gruppohera.it, oppure contattando i gestori dei SIC, ai recapiti sottoindicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20) Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.
Gestore del SIC	Il SIC da noi interrogato è gestito da: ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in via della Beverara 21, 40131, Bologna (BO) DATI DI CONTATTO: Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Zanardi 41, 40131 – Bologna (fax: 051/6458940 – tel: 051/6458900, e-mail: dirprivacy@crif.com; PEC: crif@pec.crif.com; sito internet: www.consumatori.crif.com). TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
Data Protection Officer	Il DPO potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo.heracomm@gruppohera.it

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SIC:

Dati personali riferiti a richieste, comunicati da partecipanti	Per il tempo necessario all'istruttoria, comunque non oltre **180 giorni** dalla data di presentazione delle richieste
Dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o che non è stata accolta	non oltre **90 giorni** dalla data del loro aggiornamento (mensile) con l'esito della richiesta
Le informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati	**12 mesi** dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi non superiori a due rate o mesi;
	24 mesi dalla data di regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi. Decorsi i termini, i dati vengono cancellati salvo che nel mentre non siano registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti
Dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti avvenuta dopo la cessione del credito ad un soggetto che non partecipa al sistema	senza ritardo, purché il partecipante ne abbia avuto conoscenza
Le informazioni creditizie di tipo negativo relative ad inadempimenti non successivamente regolarizzati	non oltre **36 mesi** dalla data di scadenza contrattuale dalla data in cui è stato necessario aggiornare il dato, comunque massimo fino a **60 mesi** dalla data di scadenza del rapporto, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento
Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria	non oltre **60 mesi** dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto oppure dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. **conservazione ulteriore** nel sistema se in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati
I dati relativi al primo ritardo sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti	decorsi **60 giorni**: a) dall'aggiornamento mensile; b) in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive; c) quando il ritardo si riferisce ad una delle ultime due scadenze di pagamento. I dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata.